



Federació d'Entitats Locals
de les Illes Balears

Pliego de cláusulas administrativas particulares que regulan el establecimiento de un Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Expediente FELIB 1/2026

Objeto del contrato: Establecimiento de un Acuerdo marco para el suministro del derecho de uso y servicios asociados de software de gestión municipal en modalidad SaaS, con destino a las entidades locales de las Illes Balears.

El Acuerdo Marco incluye la implantación, configuración, migración de datos, formación, mantenimiento, soporte, actualizaciones, integraciones, seguridad, continuidad del servicio y reversibilidad de las soluciones, en los ámbitos funcionales de padrón de habitantes y elecciones, gestión tributaria, y patrimonio, contabilidad y registro de facturas.

Órgano de contratación: Presidente de la Federación de entidades Locales de las Islas Baleares

Procedimiento: abierto, de conformidad con los artículos 156 y siguientes de la LCSP, mediante la técnica de racionalización del Acuerdo marco prevista en los artículos 219 a 222 de la LCSP.

Tramitación: ordinaria

Sujeto a Regulación Armonizada: sí

Publicidad: en el perfil de contratante y DOUE

PCAP

Licitación en colaboración con el



Consell de
Mallorca

Cuadro de características del Acuerdo marco

A. Objeto

Descripción

El objeto del presente procedimiento es la conclusión de un Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal en modalidad SaaS, con destino a las entidades locales de las Islas Baleares adheridas a la Central de Contratación de la FELIB.

El Acuerdo marco tiene por finalidad fijar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas que regirán los contratos basados que puedan adjudicar las entidades destinatarias para disponer de soluciones de software destinadas a los siguientes ámbitos funcionales:

- a) Gestión del padrón municipal de habitantes y elecciones
- b) Gestión tributaria y recaudación
- c) Gestión del patrimonio, contabilidad y registro de facturas

La prestación principal consiste en el suministro del derecho de uso o suscripción de las aplicaciones informáticas en modalidad SaaS, incluidos los componentes, licencias, accesos y entornos necesarios para su funcionamiento durante la vigencia de los contratos basados.

El objeto contractual comprende igualmente todas las prestaciones asociadas necesarias para la correcta implantación, puesta en funcionamiento, explotación y mantenimiento de las soluciones, incluyendo, entre otros:

- a) implantación, configuración y puesta en marcha de las aplicaciones
- b) migración y traspaso de datos
- c) mantenimiento, actualización y soporte técnico y funcional
- d) formación y transferencia de conocimiento
- e) interoperabilidad e integración con otros sistemas y servicios
- f) cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección de datos y continuidad del servicio
- g) servicios de reversibilidad y retorno de la información al final de la relación contractual

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Las características y condiciones específicas de las prestaciones incluidas en el Acuerdo Marco se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los contratos basados que se adjudiquen a su amparo.

Las prestaciones descritas forman parte de un objeto contractual único e integrado, dado que el derecho de uso del software en modalidad SaaS requiere necesariamente los servicios asociados para garantizar su correcta utilización por parte de las entidades destinatarias adheridas a la central de contratación de la FELIB, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Central de contratación de la FELIB y en el artículo 228 de la LCSP.

A.1 Lotes

- Lote 1. Software de padrón de habitantes y elecciones.
- Lote 2. Software de gestión tributaria.
- Lote 3. Software de patrimonio, contabilidad y registro de facturas.

El número de empresas adjudicatarias por lotes es el siguiente:

Lotes 1 a 3	Una empresa adjudicataria
-------------	---------------------------

A.2 Calificación del contrato

El presente Acuerdo marco tiene la calificación de contrato administrativo mixto, de acuerdo con el artículo 18 de la LCSP, con principal prestación de suministro, dado que el objeto principal consiste en el suministro del derecho de uso o suscripción de software en modalidad SaaS, conjuntamente con servicios asociados de implantación, migración, soporte, mantenimiento, formación, integraciones, seguridad y reversibilidad.

Lotes 1 a 3	Mixto, pero con prevalencia suministro	artículo 16 LCSP
-------------	--	------------------

A.3 Código nomenclatura del Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

48000000-8 Paquetes de programas y sistemas de información

B. Datos económicos

B.1 Presupuesto Base de licitación

De acuerdo con el artículo 100.3 de la LCSP, con carácter previo a la tramitación de un Acuerdo marco no será exigible la aprobación de un presupuesto base de licitación en los mismos términos que en los contratos ordinarios, siempre que éste se determine en los contratos basados que se adjudiquen posteriormente al amparo del Acuerdo marco.

No obstante, a efectos de dimensionar económicamente el Acuerdo marco y de conformidad con las previsiones de los artículos 100.3, 101, 219 y siguientes de la LCSP, se establece como presupuesto máximo estimado del período inicial de dos años el importe agregado de los contratos basados previstos durante este período, calculado a partir de las hipótesis de adhesión, tramos de población y precios de mercado incorporados en la memoria justificativa.

Dadas las previsiones del artículo 100.3 LCSP, el presupuesto base de licitación es el valor máximo estimado excluido el IVA del conjunto de los contratos basados previstos durante la vigencia del Acuerdo marco, en concordancia con la STJUE C-216/17, tal y como se refleja en las siguientes tablas, y la posibilidad de nuevas adhesiones dadas las regulaciones de las modificaciones en el PCAP y de las previsiones del artículo 204 LCSP.

LOTE	PBL (sin IVA)	IVA (21%)	PBL 2 años, IVA incluido
	(2 años)	(2 años)	2 años
Lote 1	845.370,49 €	177.527,80 €	1.022.898,29 €
Lote 2	1.752.254,18 €	367.973,38 €	2.120.227,56 €
Lote 3	2.293.923,25 €	481.723,88 €	2.775.647,13 €

Este presupuesto tiene carácter estimativo y no comporta obligación de gasto mínimo por parte de la FELIB ni de las entidades locales destinatarias. La contratación efectiva quedará condicionada a la adjudicación de los correspondientes contratos basados por las entidades adheridas, de acuerdo con sus necesidades y disponibilidades presupuestarias.

Los precios adjudicados en el Acuerdo marco tendrán la consideración de precios máximos aplicables a los contratos basados, sin perjuicio de las condiciones específicas que se establezcan en cada uno de estos contratos y de las eventuales actualizaciones o revisiones que resulten procedentes con arreglo a este pliego.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

B.2 Valor Estimado del Contrato

El valor estimado del Acuerdo Marco se ha calculado de acuerdo con el artículo 101 de la LCSP, teniendo en cuenta el importe máximo estimado de los contratos basados que se prevé adjudicar durante toda la vigencia del Acuerdo Marco, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones previstas.

El método de cálculo aplicado se basa en los precios habituales de mercado identificados a partir de la información técnica y económica disponible, así como en una estimación del volumen potencial de contratos basados durante la vigencia del Acuerdo Marco. Esta estimación se ha realizado atendiendo a los tramos de población de las entidades destinatarias, al número potencial de entes locales incluidos en cada tramo ya las hipótesis de adhesión previstas en la memoria justificativa

El valor estimado incorpora:

- a) el presupuesto estimado del período inicial de dos años, sin IVA
- b) el importe estimado de las dos posibles prórrogas anuales, sin IVA
- c) el incremento correspondiente a la modificación prevista del 20%, sin IVA

La distribución del VEC por lote es la siguiente:

LOT E	PBL (sin IVA)	Prórrogas, sin IVA	Presupuesto (sin IVA)	Modificaciones previstas	VEC total, sin IVA
	(2 años)	(2 años)	(4 años)	(20% más)	(4 años)
Lote 1	845.370,49	532.006,25 €	1.377.376,72 €	275.475,35 €	1.652.852,07 €
Lote 2	1.752.254,18	929.862,18 €	2.682.116,35 €	536.423,27 €	3.218.539,62 €
Lote 3	2.293.923,25	1.524.109,93 €	3.818.033,19 €	763.606,64 €	4.581.639,83 €
Total	4.891.547,92	2.985.978,36 €	7.877.526,27 €	1.575.505,25 €	9.453.031,52 €

Este valor estimado tiene carácter máximo y estimativo, y no implica compromiso alguno de gasto mínimo ni de adjudicación de contratos basados por parte de la FELIB o de las entidades locales destinatarias.

El valor estimado se ha determinado teniendo en cuenta la naturaleza de la Central de Contratación de la FELIB, en la que la formalización de los contratos basados dependerá de la decisión de adhesión y de las necesidades efectivas de cada entidad local. Por ese motivo, el cálculo incorpora una estimación de demanda basada en factores de adhesión diferenciados por lotes, de acuerdo con la memoria justificativa.

B.3 De acuerdo con el artículo 101 LCSP, todas las cuantías económicas del presente pliego, y en su caso del PPT, se expresan sin IVA.

B.4 El importe del IVA que deba soportar la Administración se indicará, como partida independiente.

B.5 Financiación con fondos europeos o de otras administraciones

La contratación de los contratos basados que se adjudiquen al amparo de este Acuerdo Marco podrá ser susceptible de financiación o cofinanciación con fondos europeos, incluidos los Fondos Europeos de Desarrollo Regional -FEDER-, otros instrumentos de financiación europea, o fondos procedentes de otras administraciones públicas, como el Gobierno de las Illes Balears, los consejos insulares u otras administraciones competentes.

En estos casos, la entidad local que adjudique el contrato basado deberá dejar constancia en su expediente del régimen de financiación aplicable, así como del cumplimiento de las obligaciones específicas que se deriven de la normativa reguladora de los fondos correspondientes.

C. Plazo de duración

C.1 Duración del Acuerdo marco

Plazo: La duración será de dos (2) años

Prórroga: El AM podrá ser objeto de dos (2) prórrogas de un máximo de doce (12) meses, desde la finalización del mismo y por decisión del Órgano de contratación.

Tramitación de la prórroga: El Órgano de contratación de la FELIB comunicará la decisión de prorrogar el AM con un preaviso de dos meses antes de su finalización, prórroga que de conformidad con el art. 29.2 LCSP será obligatoria para las empresas seleccionadas. La prórroga es opcional para el ente contratante y de obligado cumplimiento para la empresa.

La duración total del AM, incluida la prórroga, será de cuatro años, atendiendo al artículo 219.2 LCSP. El plazo de vigencia del AM delimita el plazo en el que podrán adjudicarse los contratos basados. Sin embargo, la duración de los contratos basados podrá exceder la del AM.

C.2 Duración de los contratos basados

Vigencia: la que se determine en cada contrato basado, con una duración máxima (incluidas las prórrogas) de cinco (5) años de conformidad con la normativa de

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

aplicación (artículos 29.4 LCSP).

Prórroga: la que se determine en cada contrato basado.

Tramitación de la prórroga: El Órgano de contratación del contrato basado, a instancias del/de los Responsables del Contrato, realizará una propuesta de prórroga, como mínimo, dos (2) meses antes de la fecha de finalización de la vigencia del contrato, de conformidad con el art. 29.2 LCSP. La prórroga es opcional para el ente contratante y de obligado cumplimiento para la empresa.

D. Variantes

No se admiten variantes, al considerarse no aplicable dadas las previsiones del artículo 142 LCSP, y la determinación de los requisitos mínimos que se determinan en el PPT.

E. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación

Forma de tramitación: Ordinaria.

Procedimiento de adjudicación: Acuerdo marco mediante procedimiento abierto.

Presentación de ofertas electrónicas: Sí

F. Solvencia y clasificación empresarial

F1. Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica o profesional

En cuanto a la solvencia económica y financiera la empresa licitadora, tal y como prevé el artículo 87.1 apartado a) LCSP, deberá acreditar que su volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio entre los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario, es de un importe igual a superior (IVA excluido) de acuerdo con la siguiente tabla, y que se determina para cada lote:

LOTE	Solvencia económica requerida
	expresado en €
Lote 1	613.738,97 €
Lote 2	1.272.136,54 €
Lote 3	1.665.388,28 €

En cuanto a la solvencia técnica, de acuerdo con el artículo 89.1 a) LCSP, la empresa

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

licitadora deberá acreditar que la relación de los principales suministros realizados en los tres últimos años es igual o superior a la exigida. Se tendrá que acreditar como mínimo tres (3) contratos similares al lote al que se licita, ejecutados dentro de los últimos tres ejercicios, acreditar que, en una anualidad (un mismo ejercicio económico) la suma del importe ejecutado de estos contratos similares (o de tres de ellos, como mínimo) es equivalente, al menos, al 20% del PBL del lote (referencia Anexo 1 de la memoria justificativa), importes expresados (IVA excluido) de acuerdo con la siguiente tabla y que se determina para cada lote:

LOTE	Solvencia técnica requerida
	expresado en €
Lote 1	204.579,66 €
Lote 2	424.045,51 €
Lote 3	555.129,43 €

F2. Capacitación empresarial:

Las empresas tendrán que declarar que están facultadas y tienen autorización para poder suministrar el derecho de uso de las soluciones de software y prestar los servicios asociados objeto del contrato.

F3. Adscripción de medios materiales y/o personales a la ejecución del contrato

De conformidad con el artículo 76.2 LCSP, y con independencia de los requisitos de solvencia, los licitadores tendrán que comprometerse a adscribir a la ejecución, como mínimo:

- Un/a responsable de proyecto por lote
- Un perfil técnico de migración/implantación
- Un perfil de soporte y gestión de incidencias
- Un perfil funcional del producto (según lote), con disponibilidad efectiva durante la fase de implantación y durante la ejecución ordinaria del servicio.

El mantenimiento de estos medios tendrá carácter de obligación esencial, y su incumplimiento podrá tener los efectos previstos en la LCSP (penalidades y, en su caso, resolución).

La atención continuada a incidencias deberá estar disponible los cinco días de la semana laboral, obligatorio en horario diurno de al menos 9 a 18 horas, a nivel telefónico para atender a las incidencias.

F4. Certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y/o de gestión medioambiental

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

No tiene aplicación.

G. Criterios de adjudicación

La adjudicación del Acuerdo marco de los tres lotes se realizará según las puntuaciones obtenidas del sobre B y los precios unitarios y criterios automáticos del sobre C, de conformidad con las ponderaciones que se detallan en la cláusula 16 PCAP.

Lotes 1 y 3

Sobre B - Propuesta técnica. Criterios de juicio de valor (hasta 30 puntos)

- CJV1. Calidad funcional de la propuesta (hasta 15 puntos)
- CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto (hasta 15 puntos)

Sobre C – Criterios automáticos basados en el precio u otros aspectos automáticos (hasta 70 puntos)

t

- CA1. Oferta económica: precio comparativo ponderado (hasta 65 puntos)
- CA2. Cobertura entidades locales superior a los 20.000 habitantes (3 puntos)
- CA3. Clasificación TIER IV del CPD (2 puntos)

Lote 2

Sobre B - Propuesta técnica. Criterios de juicio de valor (hasta 40 puntos)

- CJV1. Calidad funcional de la propuesta (hasta 20 puntos)
- CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto (hasta 20 puntos)

Sobre C – Criterios automáticos basados en el precio u otros aspectos automáticos (hasta 60 puntos)

- CA1. Oferta económica: precio comparativo ponderado (hasta 50 puntos)
- CA2. Cobertura entidades locales superior a los 20.000 habitantes (3 puntos)
- CA3. Clasificación TIER IV del CPD (2 puntos)
- CA4. Acreditación de integración de la solución con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (5 puntos)

H. Criterios para la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales

De acuerdo con las estipulaciones establecidas en el artículo 149.2, apartado b, LCSP, a efectos de determinar los criterios objetivos en función de los cuales podría ser considerada inicialmente una oferta anormalmente baja, se produzcan las dos condiciones siguientes:

1. Que la puntuación que le corresponda en la oferta económica, criterio CA1, sea superior en más de un 15% a la media aritmética de las puntuaciones de todas las ofertas económicas presentadas.
2. Que la puntuación que le corresponda en el resto de criterios de adjudicación distintos del precio, sea superior a la suma de la media aritmética de las puntuaciones de las ofertas y la desviación media de estas puntuaciones.

En el supuesto de que alguna de las ofertas se encuentre incurso en presunción de anormalidad, la Mesa de contratación solicitará, de acuerdo con las estipulaciones del artículo 149 LCSP, la información necesaria para que el órgano de contratación pueda determinar si efectivamente la oferta económica resulta anormalmente baja en relación con la prestación y se deba excluir o, por el contrario la oferta no resulte anormal ni desproporcionada y deba tenerse en cuenta para la adjudicación del Acuerdo Marco.

Por ese motivo, la Mesa de contratación solicitará a la empresa licitadora, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico del representante de la empresa licitadora, las precisiones que considere oportunas sobre su proposición y las pertinentes justificaciones. La empresa licitadora tendrá un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud para presentar las justificaciones por escrito.

Transcurrido este plazo, si la Mesa de contratación no recibe las justificaciones, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa licitadora quedará excluida del procedimiento de adjudicación. Si, por el contrario, se recibieran en el plazo mencionado las justificaciones, la Mesa de contratación propondrá de forma motivada al órgano de contratación la aceptación o rechazo de la misma para que éste pueda decidir lo que en derecho corresponda y pueda tenerse en cuenta a todos los efectos para resolver la adjudicación del contrato, o bien el rechazo de la citada oferta.

Admitidas, en su caso, las justificaciones por el órgano de contratación, deben evaluarse todas las ofertas de todas las empresas licitadoras admitidas de acuerdo con los criterios iniciales establecidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

I. Otra documentación a presentar por las empresas licitadoras o por las empresas propuestas como adjudicatarias

J. Garantía provisional

No procede.

K. Garantía definitiva

No procede al Acuerdo Marco, pero sí en los contratos basados en el supuesto de que así sea exigido por parte del órgano de contratación. En este sentido, presentará ante el órgano de contratación el resguardo acreditativo de haber depositado en la tesorería del órgano de contratación un importe equivalente al 5% del precio de adjudicación en el correspondiente lote, de conformidad con el artículo 107 LCSP. No obstante, dado que algunos servicios serán realizados antes del pago del precio, el órgano de contratación podrá eximir a las empresas adjudicatarias de los contratos basados de la constitución de la garantía definitiva.

Asimismo, el requisito de constitución de garantía definitiva será también potestativo para los contratos basados en los que los presupuestos de licitación sean de importe inferior a 15.000 €, IVA excluido.

K.1 Forma de presentación

- a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la caja de depósitos que determine el ente local.
- b) Mediante aval emitido por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar en el ramo.
- c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establecen, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
- d) Asimismo, a solicitud de la empresa adjudicataria, se podrá también constituir, tal y como prevé el artículo 96.2 LCSP, con la retención del precio del contrato correspondiente al 5% del importe de adjudicación del contrato basado.

Estas garantías responderán por los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP.

L. Condiciones especiales de ejecución

En todo caso, son condiciones especiales de ejecución del contrato las que se señalan en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta licitación:

Condiciones especiales de ejecución de carácter social

- El contratista deberá garantizar la aplicación y mantenimiento de las condiciones laborales que establezca el convenio del sector o convenio de empresa que lo mejore.
- La empresa contratista debe garantizar la afiliación y el alta de la seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de los contratos basados en el Acuerdo Marco. A efectos de comprobación, la contratista deberá

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

remitir al órgano de contratación, cuando éste le solicite una declaración en la que consten los datos que permitan comprobar este cumplimiento.

- La empresa contratista debe garantizar el pago dentro del plazo y en la forma oportuno de los salarios del personal adscrito al contrato basado en el Acuerdo Marco. A efectos de comprobación, la contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste la solicite, una declaración en la que consten los datos que permitan comprobar este cumplimiento.
- La empresa contratista en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la ejecución del Acuerdo marco y los contratos en él basados, debe hacer un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, fomentando con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

Condiciones especiales de ejecución de carácter ético

- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. Denunciar las situaciones irregulares que puedan presentarse en los procesos de contratación pública o durante la ejecución de los contratos. Abstenerse a realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como los comportamientos colusorios o la competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas...). Respetar los acuerdos y normas de confidencialidad.

Más allá de condiciones especiales de ejecución de carácter social y ético, se cree necesario introducir otras de carácter sectorial:

- Durante la ejecución del Acuerdo Marco y de los contratos basados la empresa adjudicataria deberá disponer de un certificado de conformidad con el Esquema Nacional de seguridad, Nivel Alto.

Estas condiciones especiales de ejecución, así como las que se indiquen a lo largo del pliego y en concreto la relativa a la protección de datos de carácter personal y al deber de confidencialidad constituyen obligaciones contractuales esenciales a efectos de lo establecido en el artículo 211.f) de la LCSP, pudiendo aducirse tanto en lo que se refiere al cumplimiento del Acuerdo.

M. Modificación del contrato prevista

De acuerdo con los artículos 203, 204 y 222 de la LCSP, se prevé expresamente la posibilidad de modificar el Acuerdo marco y, en su caso, los contratos basados que se deriven, por razones de interés público, en los supuestos y límites establecidos en este apartado y en la cláusula 46 del PCAP.

El límite máximo conjunto de las modificaciones previstas será del 20% del valor estimado del lote afectado, sin que en ningún caso las modificaciones puedan alterar la naturaleza global del Acuerdo Marco, incorporar prestaciones ajenas a su objeto, modificar las condiciones esenciales de la adjudicación o vulnerar los principios de

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

igualdad, transparencia, concurrencia y no discriminación. Las modificaciones previstas podrán tener por objeto los supuestos siguientes:

a) Modificaciones por evolución tecnológica, sustitución de versiones o componentes de la solución

Se podrá modificar el Acuerdo Marco o los contratos basados para sustituir, actualizar o evolucionar versiones, módulos, componentes, funcionalidades, entornos o servicios asociados de la solución adjudicada, cuando esta modificación resulte necesaria o conveniente por razones tecnológicas, de obsolescencia, compatibilidad, seguridad, interoperabilidad o mejora funcional.

La nueva versión, componente, módulo o funcionalidad deberá ser equivalente o superior a la solución inicialmente adjudicada, mantener el ámbito funcional del lote correspondiente y no reducir las prestaciones mínimas exigidas en el PPT ni los compromisos asumidos en la oferta adjudicataria.

b) Modificaciones por incorporación de nuevos módulos, funcionalidades o prestaciones complementarias vinculadas al lote

Se podrá modificar el Acuerdo marco o los contratos basados para incorporar nuevos módulos, funcionalidades, componentes, integraciones o servicios complementarios directamente vinculados al objeto del lote correspondiente, cuando sean necesarios para una mejor ejecución de las prestaciones o dar respuesta a nuevas necesidades funcionales de las entidades destinatarias.

Estas prestaciones tendrán que estar relacionadas con los ámbitos funcionales objeto del Acuerdo marco: padrón de habitantes y elecciones, gestión tributaria, patrimonio, contabilidad y registro de facturas, así como con los servicios asociados de implantación, migración, mantenimiento, apoyo, formación, seguridad, integración, continuidad y reversibilidad.

c) Modificaciones por cambios normativos o requerimientos de administraciones públicas competentes

Se podrá modificar el Acuerdo marco o los contratos basados cuando sea necesario adaptar la solución, servicios asociados o condiciones de ejecución a cambios normativos, instrucciones, requerimientos técnicos, criterios de interoperabilidad, obligaciones de seguridad, protección de datos, administración electrónica, gestión tributaria, padrón de habitantes, contabilidad pública, facturación electrónica u otras obligaciones sectoriales que resulten.

Estas modificaciones tendrán que limitarse a las actuaciones estrictamente necesarias para garantizar la adecuación de las prestaciones a la normativa o requerimiento aplicable.

d) Modificaciones por nuevas integraciones, interoperabilidad o conexión con otros sistemas

Se podrá modificar el Acuerdo Marco o los contratos basados para incorporar, adaptar o ampliar integraciones con plataformas, aplicaciones, servicios comunes, sistemas de administración electrónica, servicios de intercambio de datos, sistemas geográficos, herramientas contables, plataformas de facturación electrónica,

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

registros, pasarelas u otros sistemas públicos o corporativos que sean necesarios para su ejecución.

Estas modificaciones sólo serán admisibles cuando estén directamente vinculadas al lote correspondiente y no alteren la naturaleza del objeto contractual.

e) Modificación por incorporación de nuevas entidades destinatarias o incremento del volumen de uso

Se podrá modificar el Acuerdo Marco cuando, durante su vigencia, se incorporen nuevas entidades destinatarias adheridas a la Central de Contratación de la FELIB o al presente Acuerdo Marco, o cuando se produzca un incremento del volumen de uso, usuarios, datos, entornos, contratos basados o necesidades de servicio respecto a las estimaciones inicialmente previstas.

Esta modificación podrá comprender, entre otros, el incremento del número de usuarios, perfiles, unidades administrativas, volumen de datos a migrar, tratar, alojar o explotar, así como la ampliación de necesidades de soporte, formación, asistencia, mantenimiento, capacidad, recursos cloud o servicios asociados.

f) Modificación por actualización de los precios en caso de prórroga o en contratos basados de duración superior a dos años

En los términos previstos en el apartado P del cuadro de características y en la cláusula 35 del PCAP, se podrá acordar la actualización de los precios máximos adjudicados en caso de prórroga del Acuerdo marco, así como la actualización de los precios de los contratos basados de duración superior a dos años a partir del tercer año de vigencia.

Esta actualización no tendrá efectos retroactivos ni afectará a prestaciones ya ejecutadas, facturadas o devengadas con anterioridad. La actualización se calculará de acuerdo con la fórmula y el índice de referencia contemplados en el apartado P del cuadro de características, sin que en ningún caso pueda comportar la superación de los límites económicos aprobados en el expediente ni del valor estimado del Acuerdo marco.

Esta previsión no tiene la consideración de revisión periódica y predeterminada de precios a efectos del artículo 103 de la LCSP, sino de mecanismo de actualización previsto expresamente en la documentación contractual, sometido a los límites y condiciones establecidos en este pliego.

Procedimiento de las modificaciones

Las modificaciones previstas se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 46 del PCAP. El expediente deberá incorporar la justificación de la necesidad e interés público de la modificación, la identificación del lote o contrato basado afectado, el informe técnico correspondiente, la valoración económica, la acreditación de que no se superan los límites aplicables y la audiencia a la empresa adjudicataria cuando corresponda.

Las modificaciones del Acuerdo marco serán aprobadas por el órgano de contratación de la FELIB. Las modificaciones que afecten exclusivamente a un contrato basado

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

serán aprobadas por el órgano de contratación de la entidad destinataria, sin perjuicio de su comunicación a la FELIB cuando afecten al seguimiento general del Acuerdo marco, el control del valor estimado, los precios máximos o las condiciones comunes de ejecución.

N. Cesión del contrato

Sí, de conformidad con el artículo 122.2 de la LCSP, en el PCAP se incluye la previsión de cesión del contrato.

O. Subcontratación

Sí, procede. Tal y como se señala en la cláusula quincuagésima primera, el pliego debe establecer que la empresa contratista puede concertar con otras empresas la realización parcial de la prestación objeto del contrato, salvo que la prestación o una parte de ésta deba ejecutarla directamente la empresa contratista, de conformidad con lo establecido en las letras d) 1) de la 2).

P. Revisión de precios

No procede la revisión periódica y predeterminada de los precios en los términos del artículo 103 de la LCSP. Sin embargo, dada la duración prevista del Acuerdo marco y de los contratos basados, así como la potencial evolución de los costes asociados a la prestación de los servicios objeto del contrato, se prevé la posibilidad de actualizar los precios adjudicados mediante las modificaciones contractuales expresamente previstas en este pliego y en la memoria justificativa del expediente.

Dado que se trata de una licitación promovida y tramitada por primera vez por la Central de Contratación de la FELIB, se ha previsto una duración inicial del Acuerdo marco de dos (2) años, con el fin de poder evaluar la ejecución, la eficacia y la eficiencia del instrumento, así como el grado de adhesión de las entidades destinatarias y el cumplimiento de los niveles/as. El Acuerdo marco podrá ser objeto de dos prórrogas sucesivas de un máximo de doce (12) meses cada una, hasta una duración máxima total de cuatro (4) años, de conformidad con el artículo 219.2 de la LCSP. En coherencia con esta configuración temporal, los precios adjudicados en el Acuerdo Marco tendrán la consideración de precios máximos aplicables a los contratos basados y se mantendrán invariables durante el período inicial de vigencia de dos años. En consecuencia, no se prevé ninguna revisión de precios durante este período inicial.

Sin embargo, en caso de que el órgano de contratación acuerde la prórroga del Acuerdo marco, y siempre que resulte jurídicamente procedente de acuerdo con la normativa aplicable, se podrá acordar la actualización de los precios máximos adjudicados aplicables exclusivamente a los contratos basados que se adjudiquen durante el período prorrogado, en los términos previstos en el apartado C, M y P del CC.

Esta actualización no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los contratos basados

adjudicados con anterioridad al inicio del período prorrogado.

La eventual actualización de los precios se determinará tomando como referencia la variación interanual del índice de precios del sector servicios correspondiente a la división CNAE 62 – Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), o el índice o subíndice oficial que le sustituya. Este índice se considera adecuado a la naturaleza de las prestaciones objeto del Acuerdo Marco, que incluyen principalmente el suministro del derecho de uso de software en modalidad SaaS, la implantación, migración y parametrización de las aplicaciones, mantenimiento funcional y normativo, soporte técnico, evolución del sistema, integraciones y reversibilidad del servicio.

Cuando este índice deje de estar disponible o sea sustituido, se aplicará el índice oficial que lo sustituya o, subsidiariamente, aquél que refleje de manera más adecuada la evolución de los costes de las prestaciones efectivamente contratadas, incluyendo, en su caso, el índice correspondiente a la división CNAE 63 – Servicios de información, tratamiento de datos, hosting y actividades relacionadas, cuando el componente de costes del servicio.

Por lo que respecta a los contratos basados, su duración será la que se determine en cada contrato, con una duración máxima, incluidas las prórrogas, de cinco (5) años, de conformidad con el artículo 29.4 de la LCSP. A todos los efectos, los precios de los contratos basados se mantendrán invariables durante los dos primeros años de vigencia del contrato.

No obstante, cuando un contrato basado tenga una duración superior a dos años, podrá preverse la actualización de los precios aplicables a partir del tercer año de vigencia del contrato basado, tomando como referencia el mismo índice utilizado para las eventuales actualizaciones de los precios del Acuerdo Marco. Esta actualización sólo podrá aplicarse respecto de las prestaciones ejecutadas a partir del inicio del tercer año del contrato basado, sin efectos retroactivos y sin afectar a las prestaciones ya ejecutadas, facturadas o devengadas con anterioridad.

En ningún caso la actualización de los precios podrá comportar la superación de los precios máximos vigentes del Acuerdo marco ni de los límites económicos aprobados en el correspondiente expediente, salvo que esta posibilidad esté expresamente prevista y disponga de cobertura suficiente en la documentación contractual.

A estos efectos, la variación de los precios se determinará mediante la siguiente fórmula:

$$P_n = P_0 \times (I_n / I_0)$$

dónde:

- P_n = precio actualizado aplicable al período prorrogado
- P_0 = precio vigente antes de la actualización
- I_n = valor del subíndice de referencia previsto en el apartado P del cuadro de características, correspondiente al momento de la actualización

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- I_0 = valor del mismo subíndice en la fecha de referencia establecida en el apartado P del cuadro de características

Estas actualizaciones no tienen la consideración de revisión periódica y predeterminada de precios a efectos del artículo 103 de la LCSP, sino que constituyen mecanismos de actualización expresamente previstos en la documentación de la licitación y, en su caso, modificaciones contractuales acordadas de conformidad con los artículos 203 y siguientes de la LCSP, respetando en todo momento el valor estimado en los contratos del sector público.

Q. Plazo de garantía

Sí: previsión en la cláusula 44 del PCAP

R. Importe máximo de los gastos de publicidad que deben abonar la empresa o las empresas adjudicatarias

Se fija en un máximo 600 € a repartir igualitariamente entre las empresas finalmente adjudicatarias/seleccionadas.

S. Programa de trabajo

No procede.

T. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato

Se determina un responsable del contrato y una Comisión de apoyo del Acuerdo Marco en la cláusula quinta PCAP.

U. Régimen jurídico específico

Además de la normativa general indicada en la cláusula 8 del PCAP, el Acuerdo marco y los contratos basados que se deriven se regirán por la normativa sectorial que sea de aplicación en función de las prestaciones efectivamente contratadas y del lote correspondiente. En particular, y sin carácter limitativo, será de aplicación la siguiente normativa:

Administración electrónica, interoperabilidad y funcionamiento electrónico del sector público

- Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- Normas técnicas de interoperabilidad que resulten de aplicación, especialmente en materia de documento electrónico, expediente electrónico, digitalización, copia auténtica, política de firma, intercambio de datos, reutilización de recursos de información y gestión documental.

Identificación electrónica, firma electrónica y servicios de confianza

- Reglamento (UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Seguridad de la información

- Real decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
- Instrucciones técnicas de seguridad, guías CCN-STIC y criterios aplicables al Esquema Nacional de Seguridad, en la medida en que sean exigibles de acuerdo con el PPT, este pliego y contratos basados.
- Cualquier otra normativa o estándar de seguridad aplicable a los servicios cloud, alojamiento, disponibilidad, continuidad, copias de seguridad, gestión de incidencias,

Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos.
- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- La normativa, instrucciones, criterios y resoluciones que resulten aplicables en materia de responsable y encargado del tratamiento, subencargados, ubicación de datos, transferencias internacionales, medidas técnicas y organizativas, confidencialidad, devolución o supresión de datos y ejercicio de derechos.

La relación anterior tiene carácter enunciativo y no limitativo. En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá cumplir cualquier otra normativa sectorial que resulte aplicable por razón del objeto del lote, de las prestaciones efectivamente contratadas, de la naturaleza de los datos tratados, de las funcionalidades implantadas o de las obligaciones propias de la entidad local destinataria.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

I. Disposiciones y marco general

01.	Necesidades públicas a satisfacer y antecedentes de la licitación	21
02.	Objeto del Acuerdo Marco	23
03.	Órgano de contratación	24
04.	Perfil de contratante	24
05.	Comisión de apoyo y Responsable del Acuerdo marco	25
06.	Entidades destinatarias	25
07.	Régimen de adhesión	26
08.	Régimen jurídico	27
09.	Presupuesto de licitación y valor estimado del Acuerdo marco	28
10.	Periodo de vigencia	29
11.	Utilización de medios electrónicos	30

II. Procedimiento de adjudicación, y selección de las empresas del Acuerdo marco

12.	Procedimiento de licitación	30
13.	Requisitos y condiciones para licitar	31
14.	Criterios de adjudicación y selección del Acuerdo marco	32
15.	Formulación de proposiciones. Requerimientos documentales	33
16.	Formulación de la proposición y criterios de valoración	39
17.	Documentos y datos de las empresas licitadoras de carácter confidencial	55
	Plazo de presentación de las proposiciones	54
19.	Mesa de contratación	55
20.	Apertura de los sobres que contienen la documentación de las empresas licitadoras	56

III. Adjudicación, selección y formalización del Acuerdo marco

21.	Acreditación documental previa a la selección del Acuerdo marco	59
22.	Propuesta de selección de las empresas del Acuerdo marco	59
23.	Notificación a los candidatos licitadores	60
24.	Designación de responsables por parte de las empresas	60
25.	Formalización de la selección del Acuerdo marco	61
IV.	Derechos y obligaciones en el Acuerdo Marco y en los contratos basados	
26.	Derecho de los entes destinatarios y empresas difusión del sello de la Central de la FELIB	61
27.	Prerrogativas del Órgano de contratación	62
28.	Obligaciones del contratista en la utilización de la lengua catalana	62
29.	Obligaciones de las empresas adjudicatarias en la sucesión de empresas y las derivadas de disposiciones sectoriales	63
30.	Confidencialidad de los datos y de los ficheros tratados durante el proceso de licitación y	64
31.	Propiedad industrial y comercial	66
32.	Responsabilidad del contratista	66
33.	Penalidades por incumplimientos y demora en las prestaciones del Acuerdo marco	66
34.	Compensación por gastos de gestión	69

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

35.	Revisión y actualización de precios	69
V. De los contratos basados y su ejecución		
36.	Adjudicación de los contratos basados	70
37.	Responsable del contrato	76
38.	Ejecución del contrato	75
39.	Recepción del suministro	75
40.	Plazo de garantía	75
41.	Condiciones especiales de ejecución	76
42.	Facturación de los contratos basados	76
43.	Garantías económicas y presupuestarias	76
44.	Pago del precio	76
45.	Penalidades por incumplimientos y demora en las prestaciones de los contratos basados	77
VI. De la modificación, suspensión, extinción y resolución del Acuerdo Marco y de los contratos basados		
46.	Modificación del Acuerdo marco y de los contratos basados	78
47.	Suspensión de los contratos basados	84
48.	Extinción del Acuerdo marco y de los contratos basados	84
49.	Resolución del Acuerdo marco y los contratos basados	85
VII. De la cesión del Acuerdo marco y de los contratos basados, régimen de recursos y jurisdicción competente		
50.	Cesión del Acuerdo marco y los contratos basados	86
51.	Subcontratación	87
52.	Recurso especial en materia de contratación	87
53.	Solicitud de medidas cautelares	88
54.	Recursos administrativos	88
55.	Régimen de invalidez	89
56.	Jurisdicción competente	89

I. Disposiciones y marco general

01. Necesidades públicas a satisfacer y antecedentes de la licitación

La Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (en adelante FELIB), es una asociación de entidades locales creada de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que tiene entre sus finalidades la asistencia y el apoyo a las entidades locales asociadas, mediante el establecimiento de interés común.

El Comité Ejecutivo de la FELIB, en sesión de fecha 7 de octubre de 2016, aprobó la creación de su Central de Contratación, con el fin de promover la agilización y simplificación de los procedimientos de contratación de las entidades locales, favorecer la obtención de ahorros derivados de las economías de escala eficiente, profesionalizada y jurídicamente segura.

El artículo 219 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en lo sucesivo LCSP, prevé la posibilidad de que los órganos de contratación suscriban acuerdos marco con uno o varios operadores económicos, con el fin de fijar las condiciones a las que deberán ajustarse los contratos basados que se adjudiquen durante un período. Asimismo, el artículo 221 de la LCSP regula la adjudicación de los contratos basados en acuerdos marco y permite que las entidades destinatarias puedan contratar posteriormente las prestaciones correspondientes con sujeción a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

La FELIB ya ha utilizado esta técnica de racionalización contractual en diversos ámbitos de interés para las entidades locales de las Islas Baleares. Con fecha 31 de enero de 2019 se adjudicó, mediante la Central de Contratación, el Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con destino a las entidades locales de las Illes Balears, expediente 1/2018, que permitió la contratación derivada del suministro eléctrico por parte de un número muy significativo de entidades locales. Posteriormente, la FELIB ha impulsado otros acuerdos marco en materias como el mantenimiento de ascensores y otros aparatos elevadores, el suministro de uniformidad de policía local y vestuario de brigada y otro personal, el suministro de vehículos urbanos, servicios policiales, protección civil, motocicletas, elementos de equipamiento adicional y puntos de recarga, los servicios de telecomunicaciones especializados para servicios y brigadas municipales, así como servicios de financiación de los vehículos.

A partir de esta experiencia y del grado de utilización y satisfacción de las entidades locales adheridas a la Central de Contratación, se considera adecuado seguir empleando el Acuerdo Marco como instrumento de racionalización de la contratación pública local, dado que permite poner a disposición de los entes locales un procedimiento previamente tramitado, con unas condiciones comunes y homogéneas, que facilita la contratación, reduce cargas administrativas.

En este contexto, la FELIB y el Consejo Insular de Mallorca formalizaron un convenio de cooperación para la colaboración en la elaboración de pliegos destinados a la Central

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

de Contratación de la FELIB, con el fin de evitar duplicidades y conseguir una gestión más eficiente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. En virtud de este convenio, los servicios jurídicos de la FELIB asumen el asesoramiento jurídico necesario para la elaboración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, mientras que los servicios de asistencia municipal del Consejo Insular de Mallorca, y en particular el Servicio de Informática Municipal, aportan el asesoramiento técnico necesario para la elaboración del Pliego de Pliego.

El Servicio de Informática Municipal del Consejo Insular de Mallorca dispone de una experiencia consolidada en el asesoramiento y soporte técnico a los ayuntamientos en materia de implantación, actualización y mejora de aplicaciones de informática local y telecomunicaciones. Asimismo, ha prestado servicios de alojamiento y soporte de aplicaciones de gestión municipal en ámbitos como población, gestión tributaria, recaudación y contabilidad, mediante infraestructuras tecnológicas que han permitido facilitar el acceso de los entes locales a herramientas de gestión que, individualmente, podrían resultarles más costosas o complejas de prestar.

Sin embargo, el actual sistema de aplicaciones de gestión municipal utilizado por las entidades locales que han recibido este soporte requiere una actualización tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional. Las necesidades actuales de las entidades locales exigen disponer de herramientas más modernas, seguras, interoperables, accesibles en modalidad SaaS y adaptadas al cumplimiento del marco normativo vigente, especialmente en los ámbitos de padrón de habitantes y elecciones, gestión tributaria, patrimonio, contabilidad y registro de facturas.

Esta necesidad es especialmente relevante porque las aplicaciones objeto de la licitación apoyan funciones ordinarias y esenciales de gestión local. El correcto funcionamiento de estas herramientas incide directamente en la eficiencia administrativa, la calidad del servicio público, la seguridad de la información, la continuidad del servicio, el cumplimiento de las obligaciones legales y la capacidad de las entidades locales para gestionar adecuadamente sus competencias.

La información técnica y económica necesaria para preparar la licitación ha sido elaborada y sistematizada por el Servicio de Informática Municipal del Consejo Insular de Mallorca, a partir de su conocimiento directo de las necesidades de los ayuntamientos y de la experiencia acumulada en la prestación de estos servicios. Por este motivo, y dada esta labor previa, no ha resultado necesario que la FELIB lleve a cabo una consulta preliminar de mercado propia en los términos del artículo 115 de la LCSP y de la Instrucción interna 1/2021 del presidente de la FELIB sobre el procedimiento de consultas preliminares del mercado de la Central de Contratación.

La licitación responde, por tanto, a una necesidad pública común y recurrente de las entidades locales de las Illes Balears: disponer de soluciones de software de gestión municipal actualizadas, seguras, interoperables y sostenidas en el tiempo, con servicios asociados de implantación, migración, mantenimiento, soporte, formación, seguridad, continuidad y reversibilidad.

Mediante este Acuerdo marco se pretende alcanzar, como mínimo, los siguientes objetivos:

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- a) Facilitar a las entidades locales adheridas a la Central de Contratación de la FELIB la contratación de soluciones de software de gestión municipal en modalidad SaaS, mediante procedimiento previamente tramitado y jurídicamente seguro.
- b) Homogeneizar las condiciones técnicas, económicas y de calidad de las prestaciones, especialmente en relación con la implantación, migración, mantenimiento, soporte, seguridad, interoperabilidad, acuerdos de nivel de servicio y reversibilidad.
- c) Favorecer economías de escala y mejor relación calidad-precio, mediante la contratación centralizada y la fijación de precios máximos aplicables a los contratos basados.
- d) Reducir las cargas administrativas de las entidades locales destinatarias, especialmente de aquellas que dispongan de menor capacidad técnica o jurídica para tramitar individualmente contrataciones de esa complejidad.
- e) Facilitar el acceso de los entes locales a soluciones tecnológicas modernas, seguras y adaptadas a las exigencias normativas actuales, en ámbitos especialmente sensibles de la gestión municipal.
- f) Garantizar la continuidad, disponibilidad y calidad del servicio, mediante la definición de acuerdos de nivel de servicio, mecanismos de seguimiento y obligaciones de mantenimiento y soporte.
- g) Asegurar la protección de los datos, la seguridad de la información y el control público sobre los datos municipales, incluyendo obligaciones específicas de reversibilidad y devolución del servicio.
- h) Promover la concurrencia y especialización empresarial mediante la división del objeto en lotes funcionales, correspondientes a los principales ámbitos de gestión municipal objeto de la licitación.

De acuerdo con lo anterior, el Acuerdo marco se configura como el instrumento más adecuado para satisfacer estas necesidades públicas, en la medida en que permite combinar la contratación centralizada y homogénea con la flexibilidad necesaria para que cada entidad local pueda adjudicar los contratos basados que respondan a sus necesidades concretas.

02. Objeto del Acuerdo marco

El Acuerdo marco tiene por objeto la regulación de las condiciones en que tendrá lugar los suministros y prestaciones de los diferentes lotes por los miembros de la FELIB y del resto de entidades locales de Illes Balears que estén adheridas o se adhieran al sistema de contratación centralizada de la entidad, al amparo de lo previsto en el artículo 228.3 LCSP, así como aquellas previstas en el Reglamento de la Central de contratación de la FELIB, tal y como se determina en el apartado A) del CC.

El presente Acuerdo Marco tiene la calificación de contrato administrativo que se detalla en el apartado A.2 del CC.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

El Acuerdo marco fija las condiciones jurídicas, técnicas y económicas generales aplicables a los contratos basados, incluyendo precios máximos, requisitos técnicos mínimos, condiciones de ejecución y servicios asociados. Los contratos basados concretarán, para cada entidad destinataria, el lote o lotes contratados, tramo de población aplicable, duración, prestaciones específicas, calendario de implantación y presupuesto correspondiente, sin alterar el objeto ni las condiciones esenciales del Acuerdo marco.

La adjudicación del Acuerdo marco, una vez examinada, aceptada y evaluada la documentación de los sobres A, B y C, se realizará en los términos de los artículos 221.3 LCSP. La adjudicación del Acuerdo marco se realizará tal y como prevé en el apartado G) del CC, de acuerdo con el artículo 145 LCSP.

La descripción, características y forma de realizar los suministros y prestaciones por parte de la empresa adjudicataria, se encuentran definidas en el PCAP y en el Pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), en los que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. El contenido de estas prestaciones se podrá concretar en los contratos basados en los términos previstos en la cláusula 36. Cuando esta concreción exceda la simple adaptación técnica, funcional u operativa e implique una alteración económica o funcional de las condiciones del Acuerdo Marco, deberá tramitarse, en su caso, como modificación contractual en los términos del apartado M del CC y de la cláusula 46 del PCAP.

Los lotes son los descritos en el apartado A.1 del CC. La estructura de las diferentes unidades de licitación, en este caso el lote, se encuentra amparada en lo que se determina en el artículo 99 LCSP, así como en las conclusiones extraídas del estudio de mercado y de necesidades realizado por el Consell de Mallorca.

Las empresas licitadoras no tienen la obligación de presentar oferta por la totalidad de lotes objeto de este Acuerdo marco, sino que pueden presentar oferta a aquellos lotes que estimen oportunos, dado que la unidad de licitación es el lote. Asimismo, no se determina limitación alguna de presentación de plicas en un número de lotes, ni tampoco con la restricción de ser adjudicatario con un número máximo de lotes.

El código CPV del contrato de acuerdo con el Reglamento CE 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento CE 2195/2002 del Parlamento europeo y el Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de los contratos públicos (CPV) y las Directivas 2004/10 sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo que se refiere a la revisión del CPV, son los que se determinan en el apartado A.3 del CC.

03. Órgano de contratación

El órgano de contratación del Acuerdo marco es la Presidencia de la FELIB, de acuerdo con el artículo 31.1 de los estatutos vigentes de la FELIB, con domicilio en la calle General Riera, 111, CP 07010 Palma, y correo electrónico felib@felib.es.

04. Perfil de contratante

De conformidad con el artículo 63 LCSP, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, la FELIB utilizará su perfil de contratante.

El acceso a los documentos de la licitación, así como todas las publicaciones que afecten a la misma, y que deben tener acceso las empresas para poder concurrir a la licitación de este Acuerdo marco se realizará a través de la Plataforma de contratación del sector público (en adelante, PLACSP).

05. Comisión de apoyo y Responsable del Acuerdo Marco

Se creará la Comisión de apoyo designadas por el Consejo ejecutivo de la FELIB, con al menos uno de ellos siendo especialista de las prestaciones y suministro del contrato a propuesta del Consell de Mallorca. Asimismo, y de conformidad con las previsiones del artículo 62 LCSP, el órgano de contratación designará a un responsable del Acuerdo marco que le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones correspondientes y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las prestaciones pactadas. El responsable deberá ser uno de los miembros de la Comisión de soporte del Acuerdo marco.

Las órdenes que este responsable dirija al contratista se podrán instrumentar en un libro de órdenes que tendrá el formato y características que se determinen mediante acuerdo del Órgano de contratación.

Asimismo, y con el fin de resolver adecuadamente las incidencias, tanto técnicas como administrativas, surgidas en la ejecución del contrato, el responsable del contrato, asistido en su caso de la Comisión de apoyo del Acuerdo marco, y las personas que representen a las empresas seleccionadas y adjudicatarias de este Acuerdo marco, previsto en el apartado T) del CC, realizarán como mínimo con periodicidad anual, una reunión de coordinación.

Estas sesiones de trabajo conjunto, tendrán como finalidad que el responsable del contrato pueda adoptar las decisiones más adecuadas que permitan conseguir una correcta ejecución, tanto de las prestaciones de los servicios como de la tramitación administrativa, en especial en lo que se refiere a la facturación y pago de los mismos.

Para facilitar el seguimiento de los contratos, las empresas adjudicatarias de los contratos basados tendrán que facilitar al responsable del contrato ya la comisión de apoyo el acceso de los datos de los entes destinatarios que permitan realizar un buen seguimiento. Estos datos serán los que se recogen en el PPT.

Sin embargo, el responsable del contrato, velará por el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el apartado L) del CC.

06. Entidades destinatarias

Los destinatarios del objeto del Acuerdo marco son los entes locales asociados a la FELIB, particularmente ayuntamientos, Consejos insulares, así como los entes locales vinculados a éstos, sus entes dependientes, consorcios y otras entidades instrumentales locales que gestionan servicios locales o actividades de interés local en las que participan estos entes locales vinculados, aquellos otros que realicen actividades de interés local, cuyos gestores sean entidades sin ánimo de lucro, así como aquellas otras entidades contempladas en el reglamento de la Central de contratación de la FELIB.

Para acceder al suministro/ prestaciones del Acuerdo Marco, dichos entes locales deberán adherirse específicamente a este Acuerdo Marco. (en adelante, y todos ellos serán nombrados con los términos "los entes locales adheridos", "entidades locales destinatarias" o "los destinatarios del suministro").

A efectos informativos, se incluyen dos documentos adjuntos en este PCAP:

Documento adjunto 1.

Relación de aquellas entidades asociadas a la FELIB que están adheridas a la Central de contratación y que pueden ser destinatarias del presente Acuerdo Marco.

Documento adjunto 2

Relación de aquellas entidades asociadas a la FELIB y que pueden ser destinatarias del presente Acuerdo Marco una vez formalizada la adhesión a la Central de contratación, en cualquier momento de la vigencia del Acuerdo Marco.

Las condiciones de la calidad de las prestaciones y suministros establecidas como requisitos mínimos en cada uno de los lotes objeto del Acuerdo marco, así como los precios que formen parte de la proposición económica adjudicataria, siempre que no se tramite una nueva licitación en los contratos basados, serán idénticos para todas las entidades destinatarias que contraten las prestaciones objeto de una misma unidad de licitación, período de vigencia inicial o, en su caso, en el de sus sucesivas prórrogas, no obstante, éstas podrán ser modificadas en los términos que se establecen en el apartado C) y M) del CC.

07. Régimen de adhesión

Las entidades locales destinatarias de los suministros y prestaciones tendrán que haber formalizado el correspondiente acuerdo de adhesión a la Central de contratación de la FELIB tal y como se determina en el reglamento regulador de la misma. Asimismo, tendrán que realizar el correspondiente acuerdo de adhesión al presente Acuerdo marco.

También pueden adherirse otros entes locales no asociados a la FELIB, así como sus entes vinculados y/o dependientes, mancomunidades y consorcios que gestionan servicios locales o actividades de interés local en los que participan estos entes locales vinculados y/o dependientes, así como aquellos otros entes que realicen actividades de interés local en régimen de concesión administrativa, convenio u otro tipo de acuerdos,

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

siempre y cuando los gestores sean entidades sin ánimo de lucro, así como también otros vinculados a partir de las previsiones del artículo 228.3 LCSP.

08. Régimen jurídico

El presente Acuerdo marco y sus contratos basados tienen carácter administrativo y se rigen por este Pliego de cláusulas administrativas particulares y por el Pliego de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas se consideran parte integrante del contrato, de acuerdo con los artículos 2 de la Directiva 2014/24/UE (en adelante, la DN) y de los artículos 122 a 126 de la LCSP.

Asimismo, este Acuerdo marco tiene la calificación prevista en el apartado A) del CC, de modo que las normas que deben observarse en la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento o extinción, tanto del Acuerdo marco como de los contratos basados, son las de esta tipología y calificación del contrato. Asimismo, el Acuerdo Marco se licitará y ejecutará en los términos previstos en los artículos 33 DN y el artículo 221 LCSP.

Asimismo, las partes quedan sometidas expresamente a la siguiente normativa:

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en adelante, DN).
- Ley 9/2017, de 8 de diciembre, de Contratos del Sector Público para la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en todo lo no modificado ni derogado por las dos disposiciones mencionadas anteriormente (en adelante, RPLCSP).
- Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, en todo lo no modificado ni derogado por las dos disposiciones mencionadas anteriormente (en adelante, RGLCAP).
- Instrucción interna 1/2021, del Presidente de la FELIB sobre el procedimiento en las consultas preliminares del mercado que se realicen por parte de la Central de contratación de la FELIB”.
- Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y Real decreto 55/2017, de 3 de febrero, de desarrollo.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
- Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen local de las Islas Baleares.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, Ley 39/2015).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (en adelante, Ley 40/2015).
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
- Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector público en el ámbito de Illes Balears y por su normativa sectorial que sea de aplicación. Sin que sea con carácter exhaustivo, se relaciona otra normativa sectorial que se aplica al contrato y que está prevista en el apartado U) del CC.

La normativa de derecho privado debe actuar con carácter supletorio en las cuestiones que no pueden resolverse con la aplicación directa de las disposiciones sobre contratación administrativa o de las normas generales del derecho administrativo.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato del Acuerdo marco en cualquiera de sus términos, así como otros documentos contractuales que forman parte de este, las condiciones específicas de ejecución de los contratos basados, y también de las instrucciones u otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime a las empresas seleccionadas y adjudicatarias de su obligación de cumplirlas.

09. Presupuesto de licitación y valor estimado del Acuerdo marco

El presupuesto de licitación y el valor económico total estimado del Acuerdo Marco, de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 100 y 101 LCSP, se ha calculado en base a las previsiones de las entidades locales destinatarias que utilizarán este Acuerdo Marco, si bien su importe es orientativo.

El **presupuesto base de licitación** es el valor estimado de los contratos basados a tramitar durante el período de ejecución inicial del Acuerdo Marco, que se estima en las cantidades previstas en el apartado B.1) del CC. Se trata de un importe orientativo dado que al tratarse de un Acuerdo Marco la definición exhaustiva del mismo no es susceptible de determinación previa, de acuerdo con las determinaciones del artículo 100.3 LCSP.

El **valor estimado del Acuerdo Marco** es el que se determina en el apartado B.2) del CC.

De acuerdo con las previsiones del artículo 101.5 LCSP, para el cálculo de esta cuantía se han tenido en cuenta las previsiones del artículo 101.10 apartado b), es decir, el valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera; así como también, teniendo en cuenta el importe de las eventuales prórrogas de este Acuerdo Marco y el de sus potenciales modificaciones previstas en este pliego en su cláusula 50, que de acuerdo con las previsiones del artículo 204 LCSP no podrán exceder de un 20% del precio inicial. No está incorporado un 10% adicional, que es posible ejecutar, de acuerdo con las previsiones del artículo 309.1 LCSP, al tratarse de un contrato de precios unitarios.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Los precios unitarios ofertados por las empresas licitadoras tendrán que incluir, además del importe correspondiente al IVA (que deberá figurar como partida separada e independiente), todos los demás impuestos, tributos, tasas, cánones, gastos de entrega y transporte, así como cualquier otro coste derivado de la ejecución del contrato y de los conceptos regulados que resulten de aplicación a las entidades destinatarias.

La tramitación del expediente es ordinaria, de conformidad con los artículos 116 y 117 LCSP. En este sentido, la necesidad del trámite ordinario de este expediente queda justificada en la exposición de las finalidades y objetivos del Acuerdo Marco señaladas en la cláusula primera.

Asimismo, este expediente no compromete crédito presupuestario más allá de los gastos derivados de los anuncios de licitación. En este sentido, será en la adjudicación de los contratos basados por los entes locales cuando se comprometan créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las entidades locales.

10. Periodo de vigencia

La duración del Acuerdo marco tendrá una duración inicial de veinticuatro meses, a partir del 1 de noviembre de 2026 o la fecha en que se formalice, si fuere posterior.

Este plazo de vigencia inicial podrá prorrogarse tal y como se prevé en el apartado C) del CC. De conformidad con el artículo 29.2 LCSP, las eventuales prórrogas serán potestativas para el Órgano de contratación y obligatorias por las empresas contratistas, siempre que se preavise con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del Acuerdo Marco. En ningún caso, la prórroga podrá producirse con el consentimiento tácito de las partes.

Se exceptúa esta obligatoriedad de prorrogar por parte del contratista, en caso de que se produzca la causa de resolución del contrato establecida en el artículo 198.6 LCSP, es decir, una demora en el pago por parte de la Administración superior a seis meses.

Con carácter excepcional, de acuerdo con el artículo 29.4 último apartado de la LCSP, una vez haya vencido el plazo de vigencia del presente Acuerdo marco y, por causa de incidencias imprevisibles por el órgano de contratación no se hubiese formalizado uno nuevo que garantice la continuidad de la prestación, se podrá prorrogar este Acuerdo nuevo con un plazo de hasta nueve meses.

Las prórrogas deberán formalizarse por escrito detallando el plazo de la misma y, en su caso, constarán aquellas modificaciones económicas y contractuales acordadas de acuerdo con los artículos 203, 204, 205 y 222 LCSP, y en los términos establecidos en las de este pliego e identificadas en el apartado M) del CC. Asimismo, las empresas adjudicatarias tendrán que presentar una declaración de compatibilidad sobre el mantenimiento de los requisitos y condiciones previstos en el artículo 71 y siguientes de la LCSP.

Si en el momento de ejercer la prórroga, una empresa seleccionada o adjudicataria del Acuerdo marco se encontrara en tramitación de un expediente de sucesión, la formalización de su prórroga se retrasará mientras no se resuelva el expediente de

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

subrogación. Esta empresa deberá acreditar el mantenimiento de los requisitos de personalidad, capacidad, habilitación y solvencia requeridos en el proceso de licitación.

En cualquier caso, de acuerdo con la previsión del artículo 219 LCSP, los contratos basados sólo podrán ser adjudicados durante la vigencia del Acuerdo marco, si bien su duración puede ser superior a la vigencia del propio Acuerdo marco.

11. Utilización de medios electrónicos

De acuerdo con las previsiones establecidas en el artículo 22 de la DN, por las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta de la LCSP, el conjunto de trámites, actuaciones y notificaciones que se hagan durante las fases de licitación, selección, adjudicación y formalización y, en su caso, prórroga del Acuerdo marco así como los trámites contractuales de los contratos basados, se notificarán o comunicarán a través de medios electrónicos, así como también las notificaciones referidas al recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 y siguientes LCSP. Sin embargo, cualquier otra comunicación que deba realizarse con ocasión o como consecuencia del procedimiento de licitación del presente Acuerdo marco se realizará mediante correo electrónico y en el tablón de avisos del anuncio de licitación del Perfil de contratante de la FELIB, que deja constancia fehaciente de su autenticidad, integridad, y fecha y hora de su publicación.

La formalización de los contratos del Acuerdo marco con la FELIB y, en su caso, los contratos basados en las entidades destinatarias, se realizará, preferentemente, mediante firma electrónica reconocida de nivel pertinente. Con este objetivo, los representantes legales de las empresas seleccionadas y adjudicatarias tendrán que poseer un certificado de firma electrónica de persona física con dispositivo seguro generado por cualquier entidad de certificación clasificada, o bien DNI electrónico.

No obstante, se podrá utilizar la comunicación oral para avisos que hagan referencia a aspectos distintos de los elementos esenciales, por ejemplo, los pliegos y ofertas, dejando el contenido de la comunicación oral debidamente documentado mediante archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales aspectos tratados.

Las comunicaciones, notificaciones y avisos del Órgano de contratación se dirigirán a la dirección de correo electrónico que la empresa licitadora habrá indicado en el **anexo nº. 01** del pliego. Se notificará a través de medios electrónicos la selección y adjudicación de las empresas del Acuerdo Marco y la adjudicación de la contratación derivada. Cualquier otra comunicación a realizar con motivo o como consecuencia del procedimiento de licitación del presente contrato se realizará mediante correo electrónico y en el tablón de anuncios de licitación del perfil de contratante de la FELIB citado anteriormente.

II. Procedimiento de adjudicación y selección de las empresas del Acuerdo marco

12. Procedimiento de licitación y adjudicación

Esta licitación se tramitará mediante procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

términos del contrato. La licitación se realizará según las previsiones de los artículos 131 a 155 LCSP, con relación a los artículos 156 a 158 LCSP.

La licitación se anunciará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el perfil de contratante de la FELIB, según se establece en el artículo 135 LCSP. Asimismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 138 LCSP, los pliegos estarán disponibles electrónicamente.

El procedimiento de adjudicación y selección de las empresas del Acuerdo Marco y la posterior tramitación de los contratos basados consta de tres partes:

En la primera parte, la Mesa de contratación analizará las características generales de las empresas licitadoras: personalidad, capacidad de obrar, habilitación y solvencia económico-financiera y técnica (Sobre A). Posteriormente, evaluará las proposiciones y documentación que requieren para su adjudicación o admisión (Sobre B) y, finalmente, analizará las proposiciones económicas (sobre C). Una vez elaboradas las puntuaciones, adjudicará la más ventajosa en cada lote, a fin de determinar los precios de los encargos de provisión que se realicen de forma individualizada por las entidades destinatarias.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta la adjudicación del lote correspondiente mientras exista una empresa que cumpla las condiciones establecidas en el pliego.

Las empresas licitadoras que no acrediten ni declaren que cumplen los requisitos mínimos de solvencia que se fijan en éste, quedarán excluidas sin que se proceda a abrir el sobre B.

La unidad mínima de licitación es el lote.

13. Requisitos y condiciones para licitar

Podrán optar a ser empresas adjudicatarias o seleccionadas del presente Acuerdo marco las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresas, que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con el artículo 65 de la LCSP, que no se encuentren incursas en alguna prohibición de contratar en los términos de los artículos 71 a 73 de la LCSP así como también, que acrediten la solvencia económico-financiera y técnica de acuerdo con los medios determinados en el artículo 87 y 89 de la LCSP tal y como quedan concretados en el apartado F) del CC.

Las empresas contarán, asimismo, con la habilitación empresarial y las licencias que, en su caso, sean exigibles para llevar a cabo la actividad objeto de los lotes del Acuerdo marco donde presenten proposición. Además, su finalidad o actividad debe tener relación directa con el objeto del Acuerdo Marco y deben disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución de los contratos basados.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Todos los requisitos que las empresas deben reunir para poder licitar tendrán que concurrir hasta el último día de la presentación de las ofertas y tendrán que subsistir hasta la perfección del contrato, tal y como se determina en el artículo 140.4 LCSP.

Aquellas empresas licitadoras que no declaren que cumplen los requisitos mínimos de solvencia que se fijan en el apartado F) del CC y en este clausulado, quedarán excluidas sin que se proceda a la apertura del Sobre B.

Por otra parte, las empresas licitadoras deben asumir las obligaciones en materia de principios éticos y reglas de conducta que se establecen en este pliego, relativa a las condiciones especiales de ejecución, determinadas en el apartado L) del CC.

Finalmente, respecto a las uniones temporales de empresas (en adelante, UTE) debe especificarse que, de acuerdo con el artículo 69 LCSP, les será exigible la formalización en escritura pública en el momento en que se haya acordado su selección. Las empresas que conforman la UTE quedarán obligadas solidariamente frente a la Administración, y deberán nombrar un representante o un apoderado único con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo marco y los contratos basados hasta la extinción de estos, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 69.3 LCSP, en relación con la posibilidad de existir poderes mancomunados para cobros o pagos de cuantía significativa.

Las UTE que resulten adjudicatarias no se podrán extinguir mientras tanto quede vigente el Acuerdo marco y aquellos contratos basados de los que hayan resultado adjudicatarios, y la UTE deberá subsistir en cuanto a la responsabilidad derivada de este Acuerdo marco y los contratos basados, durante su período de garantía. En este sentido, con carácter previo a la formalización del documento de extinción, el representante de la UTE deberá comunicarlo al gestor del contrato designado por la FELIB, prevista en el apartado T) del CC como unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.

14. Criterios de adjudicación y selección del Acuerdo marco

La adjudicación de los tres lotes del Acuerdo marco se realizará según las puntuaciones obtenidas del sobre B y los precios unitarios y criterios automáticos del sobre C, de conformidad con las ponderaciones que se detallan en la cláusula 16 PCAP.

Sobre B - Propuesta técnica. Criterios de juicio de valor

- CJV1. Calidad funcional de la propuesta
- CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto

Sobre C – Criterios automáticos basados en el precio u otros aspectos automáticos

- CA1. Precio comparativo 2 años (primer año + anualidad)
- CA2. Cobertura entidades locales superior a los 20.000 habitantes

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- CA3. Clasificación TIER IV del CPD

Además, en el lote 2, se añade CA4

- CA4 - Acreditación de integración efectiva y operativa de la solución propuesta con la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB)

15. Formulación de proposiciones. Requerimientos documentales

Las empresas licitadoras procederán a darse de alta como interesadas en el anuncio de licitación de este Acuerdo Marco publicado en el Perfil de contratante de la FELIB, ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Esta suscripción permite recibir avisos y comunicaciones de forma inmediata a las direcciones de correo electrónico de las personas identificadas de cualquier novedad, publicación o incidencia que afecte a la licitación.

Toda empresa licitadora podrá presentar una proposición en cada unidad de licitación, pero no más de una, tal y como dispone el artículo 139.3 de la LCSP. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones se presentarán en todo caso mediante la plataforma de contratos del sector público.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas del presente Acuerdo Marco.

Las empresas licitadoras deben firmar las ofertas y la Declaración responsable ajustada al formulario del Documento Único de Contratación (DEUC). Cuando varias empresas concurren agrupadas en una unión temporal (UTE), la oferta deberá estar firmada por todos sus integrantes, a menos que acrediten poderes de representación a favor de quienes conformen la UTE. Igualmente, tendrán que presentar un DEUC separado, en el que conste la información requerida por cada empresa participante. La firma de la oferta se llevará a cabo mediante la firma del resumen de la oferta.

La empresa licitadora presentará un único **Sobre A**, que incluirá los documentos que declaren la personalidad jurídica y capacidad de obrar, dando respuesta a los requerimientos planteados en la presente cláusula.

Sobre A. Documentación general

A.01 Declaración responsable ajustada en el formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) previsto en el artículo 59 de la DN, y desarrollado en el reglamento de ejecución UE/2016/7 de la Comisión Europea, de 5 de enero de 2016. Según modelo de declaración responsable que consta en el **anexo núm. 01**.

Mediante este documento deben declararse las siguientes circunstancias:

- Los datos generales identificativos del licitador, sea persona natural o jurídica.
- Constitución válida de la sociedad con objeto social adecuado al del contrato.
- Nombre, apellidos, NIF de la persona/s autorizada/s a acceder a las notificaciones electrónicas, así como también, el correo electrónico y teléfono móvil donde recibir los avisos de las notificaciones.
- Si la empresa es una PYME, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
- El porcentaje de trabajadores con minusvalía, a efectos de poder tener esta información por, en su caso, un desempate por motivo de la igualdad en las puntuaciones.

En caso de que la empresa disponga de un porcentaje de trabajadores con minusvalía inferior al 2%, deberá acreditar que se trata de una empresa exenta de tal obligación, en los términos del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas.

- Que no está incurso en ninguna prohibición de contratar.
- En su caso, identificación del grupo empresarial al que pertenece.
- Si la empresa licitadora se presenta como una UTE, deberá especificarse también qué empresas pretenden constituirse en UTE y los porcentajes de cada empresa en la ejecución del contrato. En esta declaración se indicará a la persona que se designa como representante de la UTE en el proceso de licitación.

Los empresarios interesados en presentar una proposición en UTE podrán darse de alta en el ROLECE.

- La persona firmante de la declaración tiene la debida representación para presentar la proposición.
- Que la empresa se encuentra al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
- El cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o, en su caso, cuando la empresa recurra a la solvencia y medios de otra empresa deberá indicar esta circunstancia conjuntamente con el compromiso de la otra entidad a tal efecto.

- En cuanto a la **solvencia económica y financiera** la empresa licitadora, tal y como prevé el artículo 87.1 apartado a) LCSP, deberá acreditar que su volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio entre los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario, es de un importe igual o superior a los importes expresados en el apartado F.1) del CC.

Cuando por alguna razón válida la empresa licitadora no estuviera en condiciones de presentar la acreditación de la solvencia económica y financiera, tal y como dispone el artículo 86.1 último párrafo de la LCSP, el

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

órgano de contratación podrá autorizar a hacerlo por otro medio que considere oportuno.

En este sentido la empresa licitadora deberá declarar, los medios alternativos de que dispone y que en todo caso estén comprendidos en los señalados en el artículo 87 LCSP, a efectos de su evaluación por la Mesa de contratación.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 75 LCSP, las empresas licitadoras podrán basarse en la solvencia económica de otras entidades, siempre que se demuestre que se dispondrá efectivamente de ésta durante toda la ejecución del contrato y, siempre y cuando, esa entidad a la que se recurre no esté incurso en una prohibición de contratar. Este hecho deberá declararse en el apartado correspondiente en el **anexo núm. 01**, así como también, deberá aportarse en el Sobre En el **anexo núm. 01** cumplimentado y firmado por las entidades en cuestión.

En estos supuestos, cuando la empresa licitadora recurra a la capacidad de otras entidades, éstas responderán solidariamente con el licitador, durante la ejecución del Acuerdo Marco y los contratos basados.

- En cuanto a la **solvencia técnica** de acuerdo con el artículo 89.1 a) LCSP la empresa licitadora deberá acreditar que la relación de los principales suministros realizados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que el objeto de la unidad de licitación donde presenta proposición es de importe igual o superior a los importes expresados en el apartado F.1) del CC.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 75 LCSP, las empresas licitadoras podrán basarse en la solvencia de otras entidades, siempre que se demuestre que se dispondrá efectivamente de ésta durante toda la ejecución del contrato, presentando el compromiso por escrito de éstas. Éstas deberán declarar que recurren a la solvencia con medios externos en este mismo **anexo núm. 01**, así como aportar este **anexo núm. 01** (declaración responsable ajustada al formulario DEUC) cumplimentado y firmado por las entidades en cuestión.

En estos supuestos, cuando la empresa licitadora recurra a la capacidad de otras entidades, éstas responderán solidariamente con el licitador, durante la ejecución de los contratos basados.

La acreditación de la solvencia técnica con la de medios externos, ya sea con una o más empresas, queda limitada, en los términos del artículo 215.1 de la LCSP, a las consideraciones establecidas en materia de subcontratación del aparato O) del CC.

- Indicación, en su caso, de la intención de subcontratar, y en concreto, de acuerdo con las consideraciones del artículo 122.2 apartado e) de la LCSP, las empresas licitadoras quedan obligadas a declarar la previsión de subcontratar los servidores o servicios asociados relativos al tratamiento de datos personales, el nombre o el perfil empresarial y la referencia a la

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

solvencia profesional o técnica del subcontratista a quien se le encargue este tratamiento.

- La designación de una dirección de correo electrónico en la que se tendrán que efectuar las notificaciones.
- A fin de agilizar el procedimiento de la posterior comprobación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, las empresas licitadoras declararán si autorizan a la FELIB para la obtención de datos.
- Las empresas licitadoras, de acuerdo con el artículo 133 LCSP, deberán indicar, en su caso, mediante declaración expresa qué documentos y datos presentados en el conjunto de toda la documentación aportada en la totalidad del Sobre A son, a su juicio, constitutivos de ser considerados confidenciales.
- Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este pliego que pueden acreditarse mediante el DEUC.

Asimismo, aquellos licitadores que quieran podrán:

- **Declarar, mediante el anexo núm. 01**, que la documentación relativa a la personalidad jurídica, la capacidad de obrar, la representación, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y su último recibo de pago o la declaración de exención de este impuesto, está inscrita en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)**, siempre que esta sea vigente, fehaciente, actualizada y disponible para su consulta de oficio.

Pero cabe destacar que la empresa inscrita en estos registros deberá facilitar en el DEUC aquella información que no figure en el ROLECE, o cuando ésta no esté vigente, fehaciente, actualizada o disponible para su consulta de oficio.

- **Invocar el artículo 28 de la Ley 39/2015**, a efectos de aquella información que consta en la misma administración o que esté depositada en sus archivos en relación con que hayan participado en anteriores convocatorias de la FELIB, por lo que, no será necesario que presenten aquellos datos del Sobre A depositados en los correspondientes expedientes de contratación, siempre que esta este vigente en el último día de presentación de las proposiciones en los términos que consta en la parte final del **anexo núm. 01**.
- **En cuanto a las personas naturales tendrán que acreditar la documentación señalada en el apartado A01, de acuerdo con las peculiaridades y exigencias de su régimen jurídico.**

A.02 Las empresas extranjeras deberán acompañar declaración formal de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles para todas las incidencias que, de forma directa o indirecta, puedan surgir del contrato con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, según modelo que se adjunta como **Anexo 02**.

Esta documentación, en su caso, deberá presentarse debidamente traducida al catalán o castellano.

A.03. De acuerdo con el artículo 106 de la LCSP no procede la exigencia de garantía provisional.

El Órgano de contratación podrá consultar de oficio, en la fase procedimental que corresponda, si existe la información registral, en relación con los anteriores apartados, de las empresas licitadoras.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad, capacidad, habilitación y solvencia exigidos para contratar con la Administración es el último día del plazo de presentación de las proposiciones, si bien para las empresas seleccionadas estos requisitos tendrán que continuar vigentes en la fecha de formalización del contrato, tal y como se determina en el artículo 140.4 LCSP.

Las empresas licitadoras en las que recaiga la propuesta de selección, de acuerdo con la cláusula 24, deberán acreditar ante el Órgano de contratación, previamente a la resolución de adjudicación del Acuerdo Marco, la posesión y validez de los documentos acreditativos de los requisitos de personalidad, capacidad, habilitación y solvencia exigidos.

Por lo que respecta a las empresas seleccionadas del Acuerdo Marco, esta documentación tendrá carácter contractual y formará parte de las estipulaciones de obligado cumplimiento del Acuerdo Marco y de sus contratos basados.

La Mesa de contratación podrá requerir la entrega de aquellos documentos o certificaciones que estime adecuados para comprobar la veracidad de cualquiera de las declaraciones.

La veracidad de la información aportada y declarada en los documentos del Sobre A constituye obligación de carácter esencial, a efectos de la cláusula 53 de este pliego.

Sobre B. Documentación

La documentación justificativa de la propuesta técnica debe figurar exclusivamente dentro del **Sobre B** y deberá mantenerse secreta hasta el momento de la apertura de las proposiciones en el correspondiente acto de apertura, de acuerdo con lo que establece el artículo 139.2 LCSP.

Asimismo, las empresas licitadoras, si lo estiman oportuno y de acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, podrán indicar qué documentos y datos presentados en el conjunto de toda la documentación aportada son, a su juicio, constitutivos de ser considerados confidenciales. Este carácter puede afectar, en particular, a los secretos técnicos o comerciales.

La documentación incluida en este sobre deberá permitir valorar la calidad funcional y la calidad técnica de la propuesta presentada para cada uno de los lotes a los que se licite, sin incorporar en ningún caso la información relativa a los criterios evaluables de forma automática o mediante fórmula.

En concreto, en el **Sobre B**, las empresas licitadoras **tendrán que aportar** para cada lote al que concurren, la documentación siguiente:

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- El anexo que corresponda según los lotes a los que se licite, relativo a las características técnicas, así como a los criterios sujetos a un juicio de valor, debidamente cumplimentado por la empresa y que al menos contenga **la Memoria funcional de la solución propuesta y el Plan de proyecto o memoria técnica de la propuesta** utilizando a tal efecto el **Anexo núm. 03 y Anexo núm. 04**.
- Los documentos que se identifican en la cláusula decimosexta para la valoración de la proposición de acuerdo con los criterios sujetos a un juicio de valor.
- **Declaración de disponibilidad y derechos sobre la solución técnica propuesta.** Las empresas licitadoras tendrán que incluir una declaración responsable firmada electrónicamente en la que manifiesten expresamente que disponen de los derechos necesarios para comercializar, implantar, mantener y prestar los servicios asociados a la solución ofertada durante toda la vigencia del contrato y sus eventuales prórrogas. Esta declaración deberá indicar, según corresponda: que la solución es de titularidad propia del licitador; o que el licitador dispone de las licencias, autorizaciones, acuerdos de distribución, representación o cualquier otro título jurídico suficiente que le habilita para ofrecerla, implantarla y prestar su mantenimiento y soporte.

Asimismo, el licitador deberá declarar que la contratación de la solución por parte de la Administración no vulnera derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros y asume la responsabilidad derivada de cualquier reclamación relacionada con estos derechos que se pueda interponer contra la FELIB o las entidades destinatarias.

- **Documentación técnica complementaria.** Las empresas licitadoras podrán incorporar, como anexos a las memorias anteriores, aquella documentación técnica complementaria que resulte necesaria para acreditar o explicar mejor la propuesta presentada, tales como esquemas de arquitectura, capturas de pantalla, manuales, guías de usuario, modelos de datos, flujogramas, certificados, documentos de seguridad, documentación de integraciones u otros documentos equivalentes. Estos anexos tendrán carácter complementario y no podrán sustituir el contenido esencial que debe constar en la Memoria funcional y en el Plan de proyecto. Tampoco podrán utilizarse para eludir los límites máximos de extensión establecidos para cada uno de los principales documentos.
- **Declaración de cumplimiento de prescripciones técnicas mínimas.** Las empresas licitadoras tendrán que incluir una declaración expresa según la cual la solución propuesta cumple las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el PPT para el lote o lotes a los que se presente la oferta. En ningún caso se admitirán ofertas que presenten soluciones con prestaciones inferiores a las exigidas como mínimas en el PPT. La carencia de cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas podrá determinar la exclusión de la oferta, en los términos previstos en este pliego.
- **Demostración funcional de la solución.** El órgano de contratación podrá requerir a las empresas licitadoras para que lleven a cabo una demostración

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

online de los módulos o funcionalidades propuestas, con una duración máxima de tres horas, a efectos de contrastar, aclarar o verificar el contenido de la Memoria funcional presentada. La demostración no podrá incorporar nueva información que no conste en la oferta presentada ni modificar su contenido. La sesión podrá ser registrada e incorporada en el expediente a efectos de motivar la valoración técnica de las ofertas.

La documentación justificativa de la propuesta técnica deberá figurar exclusivamente en el Sobre B, y deberá mantenerse secreta hasta el momento de la apertura de las proposiciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 139.2 de la LCSP. Los licitadores no pueden ofrecer elementos con prestaciones inferiores a las requeridas en el PPT. En este sentido, no se admitirán en ningún caso aquellas ofertas que presenten tipos de elementos que no se ajustan a las prestaciones mínimas solicitadas en el lote para el que se liciten.

La veracidad de la información aportada y declarada en los documentos del Sobres B constituye obligación de carácter esencial, a efectos de la cláusula 53 de este pliego.

Sobre C. Proposición económica

El contenido, documentación y anexos de la proposición económica se encuentran regulados en la siguiente cláusula. En este apartado aplican los **Anexos núm. 05 y núm. 06**.

16. Formulación de la proposición y criterios de valoración

Para la valoración de las proposiciones y, a efectos de adjudicar y seleccionar en los respectivos lotes, la mejor oferta calidad-precio, se atenderá a los criterios basados en un juicio de valor, y los de apreciación automática expuestos a continuación, mediante los cuales se obtendrá una puntuación.

En cuanto a la aplicación y transformación del “criterio precio” a la puntuación por cada subcriterio, en todos los casos, para obtener la puntuación la fórmula a aplicar será la siguiente:

$$PCP_i = \sum_{trams} [(P_{it} + (M_{it} \times 5)) \times W_t]$$

Donde:

PCP_i: es el precio comparativo ponderado de la oferta del licitador y.

P_{i,t}: es el precio de implantación ofrecido por el licitador y para el tramo de población t.

M_{i,t}: es el precio anual recurrente ofrecido por el licitador y para el tramo de población t.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Wt : es la ponderación aplicable al tramo de población t.

5: es el número de anualidades recurrentes como escenario homogéneo de comparación, sin que ello implique que todos los contratos basados deban tener necesariamente esa duración.

Este precio comparativo no determina la duración obligatoria de los contratos basados, sino que constituye un escenario homogéneo de comparación de las ofertas. A estos efectos, se tomará como referencia el precio de implantación más cinco anualidades recurrentes, dado que los contratos basados pueden tener una duración máxima de cinco años.

Los criterios y subcriterios de adjudicación serán los siguientes:

Lotes 1 y 3

Sobre B) Criterios de juicio de valor - CJV (hasta 30 puntos)

Criterios de adjudicación mediante Juicio de Valor (CJV)		
CJV	CJV1- Calidad funcional de la propuesta	15
	CJV2- Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto	15
Puntuación total máxima 30 puntos		

CJV1. Calidad funcional de la propuesta (hasta 15 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar una Memoria funcional de la solución propuesta, con una extensión máxima de 25 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmada electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, manuales o documentación técnica anexa, siempre que estos anexos tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial de la memoria.

La finalidad de este criterio es valorar el grado de adecuación funcional de la solución propuesta a las necesidades propias de cada lote, más allá del simple cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el PPT. Se valorará especialmente

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

que la propuesta acredite una cobertura funcional completa, coherente, usable y adaptada a la realidad de las entidades locales destinatarias, así como la capacidad de solución para dar respuesta a las operaciones ordinarias, procedimientos, circuitos internos, perfiles de usuario y obligaciones legales y funcionales propias de cada ámbito de gestión municipal.

La memoria funcional deberá desarrollar, como mínimo, los siguientes apartados:

Subcriterio 1. Descripción funcional general de la solución

Deberá describirse el alcance funcional de la solución propuesta, indicando los módulos, componentes, principales funcionalidades, perfiles de usuario, roles, permisos, estructura de navegación y lógica general de funcionamiento. Se valorará que la descripción permita entender de forma clara cómo la solución da respuesta a las necesidades del lote correspondiente.

Subcriterio 2. Adecuación funcional al lote

La propuesta deberá concretar la cobertura funcional propia del lote al que se presente la empresa licitadora:

Lote 1 - Padrón de habitantes y elecciones: gestión del padrón municipal de habitantes, operaciones padronales, consultas, informes, comunicaciones y procesos electorales.

Lote 3 - Patrimonio, contabilidad y registro de facturas: gestión contable, inventario y patrimonio, registro de facturas, circuitos de tramitación e integración funcional con los procesos económico-financieros.

En todos los lotes se valorará también la gestión de usuarios y permisos, la trazabilidad de las actuaciones, la gestión documental vinculada al módulo y la facilidad de uso por parte de los perfiles municipales.

Subcriterio 3. Cobertura de las funcionalidades mínimas del PPT

La memoria deberá identificar de forma ordenada las funcionalidades mínimas exigidas en el PPT y explicar cómo se cubren con la solución propuesta. No será suficiente una declaración genérica de cumplimiento; será necesario describir el tratamiento funcional previsto, el flujo de uso y, cuando sea necesario, aportar capturas, esquemas, manuales o referencias documentales.

Subcriterio 4. Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario

Se valorará la claridad de la interfaz, la simplicidad de los flujos de uso, la configurabilidad de pantallas, la disponibilidad de buscadores, filtros, informes y cuadros de mando, así como la capacidad de la solución para adaptarse a perfiles diferenciados de usuario. También se valorarán las medidas que faciliten la formación, aprendizaje progresivo y reducción de errores en el uso ordinario.

Subcriterio 5. Documentación funcional y técnica asociada

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

La propuesta deberá incluir o describir la documentación funcional y técnica disponible: manuales de usuario, manuales de administración, guías rápidas, documentación de procesos, modelo de datos, flujogramas de tramitación y otra documentación que facilite el uso y administración de la solución por parte de las entidades destinatarias.

Subcriterio 6. Valor añadido funcional respecto al mínimo exigido

Se valorarán aquellas funcionalidades, configuraciones, automatismos, herramientas de consulta, informes, cuadros de mando, alertas, mecanismos de ayuda, integraciones funcionales o mejoras de productividad que aporten valor añadido respecto a las exigencias mínimas del PPT, siempre que estén directamente vinculadas al objeto del lote y no alteren la configuración esencial del contrato.

Subcriterio 7. Demostración funcional de la solución

El órgano de contratación podrá requerir una demostración online de los módulos o funcionalidades propuestas, con una duración máxima de tres horas, a efectos de contrastar el contenido de la memoria funcional. La demostración no podrá incorporar nueva información que no figure en la oferta presentada, pero podrá servir para verificar, aclarar o comprobar las funcionalidades descritas. La sesión podrá ser registrada y quedará incorporada en el expediente a efectos de motivación de la valoración.

Sistema de puntuación

La puntuación máxima de este criterio será de 15 puntos. La valoración se realizará de acuerdo con las siguientes franjas:

Excelente: de 13 a 15 puntos.

La propuesta acredita una cobertura funcional completa, detallada y plenamente adaptada al objeto del lote; describe con precisión el funcionamiento de los módulos; aporta documentación funcional y técnica adecuada; incorpora flujos, capturas, manuales o esquemas suficientes; y presenta mejoras o elementos de valor añadido claramente vinculados a las necesidades de las entidades locales. La propuesta permite constatar una solución madura, coherente, usable y con alta capacidad de adaptación al entorno municipal.

Muy buena: de 10 a menos de 13 puntos.

La propuesta cubre adecuadamente las principales funcionalidades del lote y presenta una descripción suficientemente detallada de los módulos, procesos y flujos de uso. Incluye documentación funcional y técnica relevante y aporta algunos elementos de valor añadido, si bien con un grado de concreción o desarrollo inferior al nivel excelente.

Buena: de 7 a menos de 10 puntos.

La propuesta acredita una correcta cobertura funcional de las necesidades principales, pero con un desarrollo parcial o desigual de algunos apartados. La descripción permite valorar la solución, pero puede presentar carencias en la concreción de flujos, ejemplos, documentación o justificación del valor añadido.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Suficiente: de 5 a menos de 7 puntos.

La propuesta acredita el cumplimiento funcional básico del lote, pero lo hace de forma genérica, con poca concreción o con una documentación limitada. La información aportada permite entender la solución, pero no permite valorar con suficiente detalle su adecuación funcional, usabilidad o capacidad de adaptación.

Deficiente: de 0 a menos de 5 puntos.

La propuesta es incompleta, genérica, confusa o insuficiente para valorar adecuadamente la cobertura funcional del lote. No describe con detalle las funcionalidades, no acredita suficientemente el cumplimiento del PPT o no aporta documentación que permita verificar la calidad funcional de la solución.

Si no se obtienen 5 puntos de este criterio de adjudicación no se admitirá la proposición al considerar que no se alcanza el mínimo de calidad de las pretensiones a contratar.

CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto (hasta 15 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar un Plan del proyecto, con una extensión máxima de 40 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmado electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, anexos técnicos, esquemas de arquitectura o documentación acreditativa, siempre que tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial del Plan.

La finalidad de este criterio es valorar la calidad técnica de la implantación, puesta en funcionamiento, explotación y mantenimiento de la solución propuesta. En un servicio de software en modalidad SaaS, la calidad de la oferta no depende únicamente de las funcionalidades del producto, sino también de la capacidad del licitador para su correcta implantación, migrar datos con garantías, asegurar la continuidad del servicio, apoyar a los usuarios, gestionar incidencias, garantizar la seguridad y facilitar la reversibilidad al final de la prestación.

El Plan de proyecto deberá desarrollar, como mínimo, los siguientes apartados:

Subcriterio 1. Cronograma de implantación y puesta en marcha

Se deberá presentar una planificación detallada de las fases del proyecto, con indicación de los plazos de instalación, configuración del sistema, configuración del entorno cloud parametrización, migración de datos, formación, integraciones, pruebas, validación y entrada en producción. Se valorará que el cronograma sea realista, justificado, coherente con los recursos asignados y adaptado a la complejidad del lote.

Subcriterio 2. Organización del equipo de trabajo

La propuesta deberá describir el equipo asignado al proyecto, los perfiles profesionales, las responsabilidades, el modelo de relación con el órgano de contratación y las entidades destinatarias, así como los mecanismos de coordinación, escalado y

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

seguimiento. Se valorará la claridad del modelo organizativo y la coherencia entre los perfiles propuestos y las necesidades de implantación, soporte y mantenimiento.

Subcriterio 3. Infraestructura tecnológica y servicio cloud

Deberá describirse la infraestructura sobre la que se prestará el servicio: arquitectura, entornos, comunicaciones, almacenamiento, seguridad, disponibilidad, copias de seguridad, licenciamiento necesario y mecanismos de monitorización. Se valorará especialmente la robustez, escalabilidad, disponibilidad, seguridad y adecuación de la infraestructura en la prestación de un servicio SaaS para entidades locales.

Subcriterio 4. Interoperabilidad e integraciones

La propuesta deberá describir las integraciones previstas con sistemas, plataformas o servicios relacionados con el objeto del lote, así como la metodología de análisis, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de estas integraciones. Se valorará la claridad del plan, el uso de estándares, la trazabilidad de los intercambios, la documentación técnica disponible y la capacidad de adaptación al ecosistema tecnológico de las entidades destinatarias.

Subcriterio 5. Plan de migración de datos

Deberá describirse la metodología de migración, incluyendo el análisis de datos de origen, extracción, transformación, carga, validación, pruebas, conciliación, resolución de incidencias y criterios de aceptación. Se valorará especialmente la previsión de mecanismos que garanticen la integridad, consistencia, trazabilidad y fiabilidad de los datos migrados, así como la existencia de planes de contingencia o retorno en caso de incidencia.

Subcriterio 6. Plan de implantación y parametrización

La propuesta deberá detallar las labores de instalación, configuración, parametrización y adaptación de la plataforma a las necesidades de las entidades destinatarias. Se valorará que el plan incorpore una metodología clara, fases ordenadas, responsables, plazos, dependencias, pruebas funcionales y criterios de entrada en producción.

Subcriterio 7. Plan de copias de seguridad, restauración y continuidad

Deberá describirse el sistema de copias de seguridad de las bases de datos y de la información gestionada, la frecuencia, retención, ubicación, mecanismos de restauración, pruebas periódicas, tiempo objetivo de recuperación y tiempo objetivo de pérdida máxima de datos. Se valorará la coherencia del plan con la criticidad de los datos y la continuidad de los servicios municipales.

Subcriterio 8. Plan de formación, transferencia de conocimiento y gestión del cambio

La propuesta deberá incluir la planificación de la formación inicial y continuada, diferenciada por perfiles de usuario, administradores y personal técnico. Se valorará la disponibilidad de materiales formativos, sesiones online o presenciales, entornos de

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

pruebas, manuales, grabaciones, cursos virtuales y mecanismos de transferencia de conocimiento que faciliten la autonomía de las entidades destinatarias.

Subcriterio 9. Plan de mantenimiento, soporte, evolución y asistencia

Deberá describirse el servicio de mantenimiento correctivo, preventivo, evolutivo y normativo, así como el sistema de apoyo a los usuarios, canales de atención, horarios, niveles de soporte, gestión de incidencias, escalado, informes periódicos y cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio requeridos tal y como se detalla en la cláusula 8 del PPT. Se valorará la calidad, idoneidad y trazabilidad del servicio propuesto, así como la capacidad de dar respuesta a cambios normativos, incidencias críticas y necesidades de evolución del sistema.

Subcriterio 10. Reversibilidad y devolución del servicio

La propuesta deberá describir las tareas necesarias para traspasar la información, datos, configuraciones, documentación y procesos relacionados con el servicio contratado al término de su vigencia o en caso de cambio de proveedor. Se valorará la previsión de formatos reutilizables, plazos, asistencia de salida, documentación técnica, garantías de continuidad y mecanismos que eviten la dependencia tecnológica.

Sistema de puntuación

La puntuación máxima de este criterio será de 15 puntos. La valoración se realizará de acuerdo con las siguientes franjas:

Excelente: de 13 a 15 puntos.

El plan de proyecto es completo, coherente, detallado y plenamente adaptado al objeto del lote. Desarrolla de forma exhaustiva todas las fases de la implantación y explotación del servicio, identifica recursos, plazos, riesgos, dependencias y mecanismos de control, y acredita una metodología robusta para la migración, integración, seguridad, soporte, mantenimiento y reversibilidad. La propuesta reduce de forma clara los riesgos de ejecución y facilita el seguimiento del contrato.

Muy buena: de 10 a menos de 13 puntos.

El plan de proyecto es completo y adecuado, con una buena definición de fases, recursos y metodología. Desarrolla correctamente los principales ámbitos técnicos, si bien algunos apartados pueden presentar un menor grado de detalle, una concreción parcial o una justificación menos exhaustiva que la requerida para el nivel excelente.

Buena: de 7 a menos de 10 puntos.

El Plan de proyecto es correcto y permite valorar la ejecución prevista, pero presenta carencias o desigualdades en el desarrollo de algunos apartados. La metodología es viable, pero no siempre lo suficientemente detallada en materia de plazos, riesgos, integraciones, migración, apoyo, continuidad o reversibilidad.

Suficiente: de 5 a menos de 7 puntos.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

El Plan de proyecto acredita una capacidad básica de ejecución, pero con un nivel de concreción limitado. La información aportada es genérica o parcial, y no permite valorar con suficiente precisión la solidez de la implantación, la calidad del soporte, la seguridad, la continuidad o los mecanismos de control del servicio.

Deficiente: de 0 a menos de 5 puntos.

El Plan de proyecto es incompleto, incoherente o insuficiente. No desarrolla adecuadamente las principales fases de la implantación y explotación, no acredita una metodología clara de migración, apoyo, mantenimiento o reversibilidad, o no permite valorar con garantías la capacidad técnica del licitador para ejecutar el servicio.

Si no se obtienen 5 puntos de este criterio de adjudicación no se admitirá la proposición al considerar que no se alcanza el mínimo de calidad de las pretensiones a contratar

Sobre C) Criterios automáticos - CA (hasta 70 puntos)

Criterios de adjudicación Automáticos (CA)		
CA	CA1- Oferta económica precio comparativo	65
	CA2- Cobertura entidades locales superior a los 20.000 habitantes	3
	CA3 - Clasificación TIER IV del CPD	2
Puntuación total máxima 70 puntos		

CA1. Oferta económica: precio comparativo ponderado (hasta 65 puntos)

$$P_i = (P_{min}/P_i) \times 65$$

- Fórmula:
- ¿Dónde P_i es el precio comparativo de la oferta y P_{min} es el más bajo admitido.

A efectos de valoración de la oferta económica, y al objeto de garantizar una comparación homogénea entre las proposiciones, se prevé que las empresas licitadoras presenten precios diferenciados por tramos de población en cada uno de los lotes. Esta diferenciación se justifica porque el volumen de usuarios, el número de registros, la complejidad de la implantación, el volumen de datos a migrar, las necesidades de soporte y que la intensidad de uso del servicio puede variar significativamente según la dimensión de la entidad local destinataria.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

El precio comparativo de cada lote se calculará aplicando la ponderación de cada tramo al precio ofrecido por la empresa licitadora en ese tramo.

Lote 1 Software de padrón de habitantes y elecciones				
Tramo de población	Precio unitario de suministro implantación	Precio anual recurrente por cinco años	Precio total unitario	Ponderación aplicable
Tramo A 0-2.000h	P1A	M1A x 5	$P1A+(M1A \times 5)$	22%
Tramo B 2.001-5.000h	P1B	M1B x 5	$P1B+(M1B \times 5)$	24%
Tramo C 5.001-10.000h	P1C	M1C x 5	$P1C+(M1C \times 5)$	32%
Tramo D 10.001-20.000 h	P1D	M1D x 5	$P1D+(M1D \times 5)$	22%
Total ponderado 100%				

Lote 3 Software de patrimonio, contabilidad y registro de facturas				
Tramo de población	Precio unitario de suministro implantación	Precio anual recurrente por cinco años - M3x5	Precio total unitario - P3+ (M3 x 5)	Ponderación aplicable
Tramo A 0-5.000h				46%
Tramo B 5.001-10.000h				32 %
Tramo C 10.001-20.000h				22%
Total ponderado 100%				

CA2. Cobertura entidades locales superior a los 20.000 habitantes (3 puntos)

- 3 puntos si aporta tarifas completas para >20.000 habitantes.
- 0 puntos si no aporta precio >20.000 habitantes.

CA3. Clasificación TIER IV del CPD (2 puntos)

El servicio Cloud se prestará desde el CPD con clasificación TIER III, o equivalente que recoja todas las características del sistema, asignando 2 puntos a la oferta con TIER IV. En cualquier caso, deberá adjuntarse el certificado acreditativo de la clasificación.

Lote 2

B) Criterios de juicio de valor - CJV (hasta 40 puntos)

Criterios de adjudicación mediante Juicio de Valor (CJV)		
CJV	CJV1- Calidad funcional de la propuesta	20
	CJV2- Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto	20
Puntuación total máxima 40 puntos		

CJV1. Calidad funcional de la propuesta (hasta 20 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar una Memoria funcional de la solución propuesta, con una extensión máxima de 25 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmada electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, manuales o documentación técnica anexa, siempre que estos anexos tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial de la memoria.

La finalidad de este criterio es valorar el grado de adecuación funcional de la solución propuesta a las necesidades propias de cada lote, más allá del simple cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el PPT. Se valorará especialmente que la propuesta acredite una cobertura funcional completa, coherente, usable y adaptada a la realidad de las entidades locales destinatarias, así como la capacidad de solución para dar respuesta a las operaciones ordinarias, procedimientos, circuitos internos, perfiles de usuario y obligaciones legales y funcionales propias de cada ámbito de gestión municipal.

La memoria funcional deberá desarrollar, como mínimo, los siguientes apartados:

Subcriterio 1. Descripción funcional general de la solución

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Deberá describirse el alcance funcional de la solución propuesta, indicando los módulos, componentes, principales funcionalidades, perfiles de usuario, roles, permisos, estructura de navegación y lógica general de funcionamiento. Se valorará que la descripción permita entender de forma clara cómo la solución da respuesta a las necesidades del lote correspondiente.

Subcriterio 2. Adecuación funcional al lote

La propuesta deberá concretar la cobertura funcional propia del lote 2. Se valorará la gestión de usuarios y permisos, la trazabilidad de las actuaciones, la gestión documental vinculada al módulo y la facilidad de uso por parte de los perfiles municipales.

Subcriterio 3. Cobertura de las funcionalidades mínimas del PPT

La memoria deberá identificar de forma ordenada las funcionalidades mínimas exigidas en el PPT y explicar cómo se cubren con la solución propuesta. No será suficiente una declaración genérica de cumplimiento; será necesario describir el tratamiento funcional previsto, el flujo de uso y, cuando sea necesario, aportar capturas, esquemas, manuales o referencias documentales.

Subcriterio 4. Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario

Se valorará la claridad de la interfaz, la simplicidad de los flujos de uso, la configurabilidad de pantallas, la disponibilidad de buscadores, filtros, informes y cuadros de mando, así como la capacidad de la solución para adaptarse a perfiles diferenciados de usuario. También se valorarán las medidas que faciliten la formación, aprendizaje progresivo y reducción de errores en el uso ordinario.

Subcriterio 5. Documentación funcional y técnica asociada

La propuesta deberá incluir o describir la documentación funcional y técnica disponible: manuales de usuario, manuales de administración, guías rápidas, documentación de procesos, modelo de datos, flujogramas de tramitación y otra documentación que facilite el uso y administración de la solución por parte de las entidades destinatarias.

Subcriterio 6. Valor añadido funcional respecto al mínimo exigido

Se valorarán aquellas funcionalidades, configuraciones, automatismos, herramientas de consulta, informes, cuadros de mando, alertas, mecanismos de ayuda, integraciones funcionales o mejoras de productividad que aporten valor añadido respecto a las exigencias mínimas del PPT, siempre que estén directamente vinculadas al objeto del lote y no alteren la configuración esencial del contrato.

Subcriterio 7. Demostración funcional de la solución

El órgano de contratación podrá requerir una demostración online de los módulos o funcionalidades propuestas, con una duración máxima de tres horas, a efectos de contrastar el contenido de la memoria funcional. La demostración no podrá incorporar nueva información que no figure en la oferta presentada, pero podrá servir para verificar,

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

aclearar o comprobar las funcionalidades descritas. La sesión podrá ser registrada y quedará incorporada en el expediente a efectos de motivación de la valoración.

CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto (hasta 20 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar un Plan del proyecto, con una extensión máxima de 40 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmado electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, anexos técnicos, esquemas de arquitectura o documentación acreditativa, siempre que tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial del Plan.

La finalidad de este criterio es valorar la calidad técnica de la implantación, puesta en funcionamiento, explotación y mantenimiento de la solución propuesta. En un servicio de software en modalidad SaaS, la calidad de la oferta no depende únicamente de las funcionalidades del producto, sino también de la capacidad del licitador para su correcta implantación, migrar datos con garantías, asegurar la continuidad del servicio, apoyar a los usuarios, gestionar incidencias, garantizar la seguridad y facilitar la reversibilidad al final de la prestación.

El Plan de proyecto deberá desarrollar, como mínimo, los siguientes apartados:

Subcriterio 1. Cronograma de implantación y puesta en marcha

Se deberá presentar una planificación detallada de las fases del proyecto, con indicación de los plazos de instalación, configuración del sistema, configuración del entorno cloud, parametrización, migración de datos, formación, integraciones, pruebas, validación y entrada en producción. Se valorará que el cronograma sea realista, justificado, coherente con los recursos asignados y adaptado a la complejidad del lote.

Subcriterio 2. Organización del equipo de trabajo

La propuesta deberá describir el equipo asignado al proyecto, los perfiles profesionales, las responsabilidades, el modelo de relación con el órgano de contratación y las entidades destinatarias, así como los mecanismos de coordinación, escalado y seguimiento. Se valorará la claridad del modelo organizativo y la coherencia entre los perfiles propuestos y las necesidades de implantación, soporte y mantenimiento.

Subcriterio 3. Infraestructura tecnológica y servicio cloud

Deberá describirse la infraestructura sobre la que se prestará el servicio: arquitectura, entornos, comunicaciones, almacenamiento, seguridad, disponibilidad, copias de seguridad, licenciamiento necesario y mecanismos de monitorización. Se valorará especialmente la robustez, escalabilidad, disponibilidad, seguridad y adecuación de la infraestructura en la prestación de un servicio SaaS para entidades locales.

Subcriterio 4. Interoperabilidad e integraciones

La propuesta deberá describir las integraciones previstas con sistemas, plataformas o servicios relacionados con el objeto del lote, así como la metodología de análisis,

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de estas integraciones. Se valorará la claridad del plan, el uso de estándares, la trazabilidad de los intercambios, la documentación técnica disponible y la capacidad de adaptación al ecosistema tecnológico de las entidades destinatarias.

Subcriterio 5. Plan de migración de datos

Deberá describirse la metodología de migración, incluyendo el análisis de datos de origen, extracción, transformación, carga, validación, pruebas, conciliación, resolución de incidencias y criterios de aceptación. Se valorará especialmente la previsión de mecanismos que garanticen la integridad, consistencia, trazabilidad y fiabilidad de los datos migrados, así como la existencia de planes de contingencia o retorno en caso de incidencia.

Subcriterio 6. Plan de implantación y parametrización

La propuesta deberá detallar las labores de instalación, configuración, parametrización y adaptación de la plataforma a las necesidades de las entidades destinatarias. Se valorará que el plan incorpore una metodología clara, fases ordenadas, responsables, plazos, dependencias, pruebas funcionales y criterios de entrada en producción.

Subcriterio 7. Plan de copias de seguridad, restauración y continuidad

Deberá describirse el sistema de copias de seguridad de las bases de datos y de la información gestionada, la frecuencia, retención, ubicación, mecanismos de restauración, pruebas periódicas, tiempo objetivo de recuperación y tiempo objetivo de pérdida máxima de datos. Se valorará la coherencia del plan con la criticidad de los datos y la continuidad de los servicios municipales.

Subcriterio 8. Plan de formación, transferencia de conocimiento y gestión del cambio

La propuesta deberá incluir la planificación de la formación inicial y continuada, diferenciada por perfiles de usuario, administradores y personal técnico. Se valorará la disponibilidad de materiales formativos, sesiones online o presenciales, entornos de pruebas, manuales, grabaciones, cursos virtuales y mecanismos de transferencia de conocimiento que faciliten la autonomía de las entidades destinatarias.

Subcriterio 9. Plan de mantenimiento, soporte, evolución y asistencia

Deberá describirse el servicio de mantenimiento correctivo, preventivo, evolutivo y normativo, así como el sistema de apoyo a los usuarios, canales de atención, horarios, niveles de soporte, gestión de incidencias, escalado, informes periódicos y cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio requeridos tal y como se detalla en la cláusula 8 del PPT. Se valorará la calidad, idoneidad y trazabilidad del servicio propuesto, así como la capacidad de dar respuesta a cambios normativos, incidencias críticas y necesidades de evolución del sistema.

Subcriterio 10. Reversibilidad y devolución del servicio

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

La propuesta deberá describir las tareas necesarias para traspasar la información, datos, configuraciones, documentación y procesos relacionados con el servicio contratado al término de su vigencia o en caso de cambio de proveedor. Se valorará la previsión de formatos reutilizables, plazos, asistencia de salida, documentación técnica, garantías de continuidad y mecanismos que eviten la dependencia tecnológica.

Sistema de puntuación de los criterios CJV1 y CJV2 del lote 2

La puntuación máxima de ese criterio será de 20 puntos. La valoración se realizará de acuerdo con las siguientes franjas:

Excelente: de 17 a 20 puntos.

La propuesta acredita una calidad funcional o técnica completa, detallada y plenamente adaptada al objeto del lote, con un grado muy elevado de concreción, coherencia, madurez, fiabilidad y adecuación a las necesidades de las entidades locales destinatarias

Muy buena: de 13 a menos de 17 puntos.

La propuesta cubre adecuadamente los principales aspectos objeto de valoración y presenta una descripción suficientemente detallada, coherente y adaptada, si bien con un grado de concreción o desarrollo inferior al excelente nivel.

Buena: de 9 a menos de 13 puntos.

La propuesta acredita una correcta cobertura de los aspectos principales, pero con un desarrollo parcial o desigual de algunos apartados. La información aportada permite valorar la solución, pero presenta carencias en la concreción, justificación o detalle de algunos elementos.

Suficiente: de 7 a menos de 9 puntos.

La propuesta acredita un cumplimiento básico del criterio, pero lo hace de forma genérica, con poca concreción o con documentación limitada. La información aportada permite entender la propuesta, pero no permite valorar con detalle su adecuación, solidez o capacidad de ejecución.

Deficiente: de 0 a menos de 7 puntos

La propuesta es incompleta, genérica, confusa o insuficiente para valorar el criterio adecuadamente. No acredita con garantías la calidad funcional o técnica de la solución.

Si no se obtienen 7 puntos en este criterio de adjudicación, no se admitirá la proposición, al considerar que no se alcanza el mínimo de calidad exigido para las prestaciones a contratar.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Sobre C) Criterios automáticos - CA (hasta 60 puntos)

Criterios de adjudicación Automáticos (CA)		
CA	CA1- Oferta económica precio comparativo	50
	CA2- Cobertura entidades locales superior a los 20.000 habitantes	3
	CA3 - Clasificación TIER IV del CPD o equivalente	2
	CA4 - Acreditación de integración efectiva y operativa de la solución propuesta con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB)	5
Puntuación total máxima 60 puntos		

CA1. Oferta económica: precio comparativo ponderado (hasta 50 puntos)

- Fórmula:

$$P_i = (P_{min}/P_i) \times 50$$

- ¿Dónde P_i es el precio comparativo de la oferta y P_{min} es el más bajo admitido.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Lote 2 Software de gestión tributaria				
Tramo de población	Precio unitario de suministro implantación	Precio anual recurrente por cinco años	Precio total unitario	Ponderación aplicable
Tramo A 0-5.000h	P2A	M2A x 5	P2A+ (M2A x 5)	46%
Tramo B 5.001-10.000h	P2B	M2B x 5	P2B+ (M2B x 5)	32%
Tramo C 10.001-20.000h	P2C	M2C x 5	P2C+ (M2C x 5)	22%
				Total ponderado 100%

CA2. Cobertura de entidades locales superior a los 20.000 habitantes (3 puntos)

- 3 puntos si aporta tarifas completas para >20.000 habitantes.
- 0 puntos si no aporta precio para >20.000 habitantes.

CA3. Clasificación TIER IV del CPD (2 puntos)

El servicio Cloud se prestará desde el CPD con clasificación TIER III, o equivalente que recoja todas las características del sistema, asignando 2 puntos a la oferta con TIER IV. En cualquier caso, deberá adjuntarse el certificado acreditativo de la clasificación.

CA4. Acreditación de integración efectiva y operativa de la solución propuesta con la Agencia Tributaria de las Illes Balears -ATIB- (5 puntos)

Se valorará con 5 puntos la acreditación de que la solución propuesta para el lote 2 dispone de una integración efectiva y operativa con la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ya sea mediante EDITRAN, servicios web o cualquier otro mecanismo técnico equivalente admitido o utilizado en el intercambio de información con la ATIB. Esta acreditación deberá justificarse mediante certificado emitido por la ATIB, certificado o declaración de una entidad local usuaria de la solución, o documentación técnica equivalente que permita verificar de forma objetiva la existencia y operatividad de la integración. Se otorgarán 0 puntos cuando no se acredite suficientemente esa integración.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Este criterio no sustituye a los requisitos mínimos de integración previstos en el PPT, sino que valora de forma automática y objetiva la existencia de una integración ya efectiva y operativa de la solución propuesta con una administración especialmente relevante en el ámbito de la gestión tributaria y recaudatoria de los entes locales de las Illes Balears.

En el supuesto de que los licitadores de cualquiera de los lotes objeto de licitación queden igualados en la puntuación, a efectos de selección del Acuerdo marco, se considerará la regulación establecida en el artículo 147.2 LCSP.

17. Documentos y datos de las empresas licitadoras de carácter confidencial

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la formalización del contrato, y a la información que debe darse a las empresas licitadoras, éstas, en los términos de los artículos 133 y 154.7 LCSP, podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellas al formular las ofertas, en especial respecto a los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las mismas, o bien cuando estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la LOPD. A tal fin, cumplimentarán, si lo consideran adecuado, mediante **el anexo núm. 01 del Sobre A** y en el apartado correspondiente al respecto al **Sobre B**. En ningún caso la oferta económica tendrá carácter confidencial.

18. Plazo de presentación de las proposiciones

Las empresas licitadoras presentarán el **Sobre A, con la documentación administrativa; el Sobre B, con la proposición técnica; y el sobre C, la proposición económica y los criterios automáticos**, con los documentos y en la forma establecida en las cláusulas 15, 16, 17 y sus anexos, en el plazo mínimo de treinta y cinco días, como mínimo, a contar desde la fecha de envío del anuncio al *Diario Oficial de la Unión Europea*, sin perjuicio de los demás medios de difusión contemplados. La presentación se realizará electrónicamente mediante el perfil de contratante de la FELIB.

El anuncio de licitación fijará el día y hora máximo para la presentación de las proposiciones.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en el artículo 22 de la DN y en las disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima de la LCSP.

De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la documentación traducida de forma oficial al catalán y/o castellano.

19. Mesa de contratación

La Mesa de contratación se regulará de acuerdo a lo establecido en el artículo 326 LCSP y de acuerdo con lo que establece el punto séptimo de la disposición adicional tercera de la LCSP.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

En las actuaciones relativas a la licitación y clasificación de ofertas del contrato objeto de este Pliego, la Mesa de contratación que asiste al Órgano de contratación estará integrada por los siguientes miembros:

Presidencia:

- El Presidente de la FELIB, y en su sustitución una Vicepresidencia de la FELIB.

Vocales:

- La Secretaria General de la FELIB
- Un miembro de los servicios jurídicos de la FELIB.
- Dos funcionarios de la administración autonómica o local, o técnicos especializados en el objeto del contrato propuestos por el Consell de Mallorca.
- Una persona que tenga atribuida las funciones relativas al control económico y presupuestario de la FELIB.
- Una persona que ocupe una secretaría con habilitación de carácter nacional.

Secretaría:

- Actuará como secretario/a un letrado/a de los servicios jurídicos de la FELIB.

La Mesa de contratación será la encargada de proponer al Órgano de contratación la adjudicación del Acuerdo marco a las empresas adjudicatarias y seleccionadas para prestar los servicios.

La Mesa de contratación podrá estar auxiliada por una ponencia técnica, de acuerdo con la previsión del artículo 146.2 y disposición adicional segunda de la LCSP, compuesto por personal funcionario de carrera o laboral fijo que no haya participado en la redacción de la documentación técnica. En todo caso, entre este personal deberá formar parte un especialista en la contratación del sector público. La ponencia técnica potestativa tendrá que ser nombrada por la propia Mesa de contratación con la finalidad de realizar el análisis técnico de los documentos del Sobre B.

La composición de la Mesa se publicará en el Perfil de contratante de la FELIB con una antelación mínima de 7 días con respecto a la sesión de apertura de los sobres A, de acuerdo con el artículo 63 LCSP.

Asimismo, las sesiones de la Mesa de contratación podrán realizarse a distancia y de forma virtual, de acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, indicándose en la correspondiente convocatoria la forma de celebración.

20. Apertura de los sobres que contienen la documentación de las empresas licitadoras

Apertura del sobre A

La Mesa de contratación se constituirá el siguiente día hábil, en todo caso transcurrido el plazo de 24 horas a contar desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, con el fin de proceder a la apertura de los sobres A y calificará, en sesión privada, la documentación administrativa presentada por las empresas licitadoras dentro

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

del plazo establecido y de acuerdo con los requisitos formales exigidos, y desestimará aquéllas proposiciones que no hayan aportado toda la documentación requerida o no acrediten toda la capacidad y/o solvencia exigidas.

Sin embargo, si la Mesa observa que en la documentación presentada existen defectos o errores materiales de carácter subsanable, de acuerdo con el artículo 141 LCSP, deberá comunicarlo mediante escrito a las empresas licitadoras afectadas para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación en el plazo máximo de tres días.

Asimismo, la Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones necesarias sobre los certificados y documentos del sobre A, para un mejor conocimiento de la documentación presentada o requerirlos para que presenten complementarios. En este caso, se concederá, como máximo, un plazo de cinco días para aclarar o completar la documentación, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del RGLCAP.

La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación general y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada en el **Sobre A**, determinará las empresas que se ajustan a los requisitos y condiciones para licitar, con pronunciamiento expreso respecto de las admitidas a la licitación y excluidas, y en su caso, las causas de exclusión.

El órgano de contratación hará públicas estas circunstancias a través del Perfil de contratante, previamente a la apertura del Sobre B.

Apertura del Sobre B

Esta apertura se realizará en sesión privada en el lugar, día y hora señalados en el tablón electrónico que se encuentra en el perfil de contratante de la FELIB. El plazo para la apertura de este sobre es el previsto en el artículo 157 LCSP.

En la sesión de apertura se procederá a la apertura de los sobres B, que incluyen los documentos de evaluación no automática, procediéndose a constatar que las ofertas han sido presentadas efectivamente y que contienen la documentación requerida en los pliegos. Esta información debe hacerse pública mediante su Perfil de contratante.

La Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras, al respecto de la documentación contenida en el **Sobre B**, las aclaraciones necesarias o la subsanación de errores en las ofertas cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y que no impidan conocer el sentido de la oferta. Asimismo podrán ser requerirlas para que presenten documentación complementaria de la que se encuentra incluida en este Sobre.

Únicamente, se permitirá la aclaración o subsanación de errores en las ofertas siempre que no comporten una modificación o concreción de la oferta, y siempre que se garantice el principio de igualdad de trato entre empresas. En este caso, se concederá un plazo máximo de cinco días para aclarar o completar la documentación. Esta información se hará pública mediante el perfil de contratante.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

La Mesa de contratación, abiertos los sobres B y evaluadas las ofertas técnicas, en su caso, por una ponencia técnica o comité, sin necesidad de requerir enmiendas o, en su caso, aprobada la documentación complementaria requerida y las aclaraciones solicitadas, aprobará la relación de empresas, con la correspondiente puntuación de la evaluación de la oferta técnica.

Serán rechazadas, mediante resolución motivada, las proposiciones que no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que no cumplan las especificaciones del PPT, las que en los criterios CJV1 y CJV2 no obtengan un mínimo de cinco puntos en cada criterio, o bien, las que modifiquen sustancialmente el modelo de proposición establecido en este Pliego. Igualmente, serán rechazadas aquellas proposiciones en las que la empresa licitadora reconozca el error o inconsistencia de la misma que la hagan inviable. Para el caso del lote 2, la puntuación mínima exigible será de 7 puntos.

Apertura del Sobre C

Esta apertura será en sesión pública. En el lugar, día y hora señalados en el tablón electrónico que se encuentra en el Perfil de contratante de la FELIB, la Mesa de contratación, en sesión pública, informará, en su caso, de las enmiendas y aclaraciones de los defectos u omisiones de la documentación presentada en los sobres B y aprobará la relación de empresas admitidas con la correspondiente puntuación de la evaluación de la oferta técnica a los efectos de realizar la apertura del sobre C.

A continuación, se abrirán los sobres marcados con la letra C, que incluyen los documentos de evaluación automática y, por tanto, de apreciación por la propia Mesa y se procederá a hacer lectura pública de las ofertas económicas o de otros criterios de apreciación automática.

Las proposiciones que no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que modifiquen sustancialmente los modelos de proposición establecidos en este pliego, así como aquellas que contengan error manifiesto en relación con la misma proposición, serán rechazadas mediante acuerdo motivado. Igualmente, serán rechazadas aquellas proposiciones en las que la empresa licitadora reconozca que el error o la inconsistencia de la misma la hagan inviable.

En caso de que no coincida el importe de la oferta económica escrita en letras con el importe en cifras prevalecerá lo que figure escrito en letras.

Una vez terminada la apertura de las propuestas, las empresas licitadoras presentes pueden hacer constar ante la Mesa todas las observaciones que consideren necesarias, las cuales deberán quedar reflejadas en el acta.

La Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones necesarias sobre la información contenida en el Sobre C requerirlas para que presenten documentación complementaria de la que se encuentra incluida en este sobre, siempre respetando los límites legalmente establecidos. En este caso, se concederá un plazo máximo de dos días hábiles para despejar las dudas que puedan surgir en la documentación obligatoria no puntuable.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

El Órgano de contratación, mediante acuerdo de la Mesa de contratación, debe hacer pública esta información y datos mediante su Perfil de contratante.

Las empresas licitadoras mantendrán sus ofertas durante un plazo de tres meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.

III. Adjudicación y formalización del Acuerdo marco

21. Acreditación documental previa a la adjudicación y selección del Acuerdo marco

El órgano de contratación podrá por razones de interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación a las empresas licitadoras renunciar a suscribir el acuerdo marco antes de su adjudicación. También podrá desistir antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152 LCSP.

La Mesa de contratación trasladará al Órgano de contratación la clasificación de ofertas admitidas por orden decreciente a efectos de seleccionar a las empresas propuestas para que las entidades destinatarias puedan contratar los servicios mediante los contratos basados.

De conformidad con los artículos 67 de la DN y 150.2 LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por parte del órgano de contratación, las empresas licitadoras que hayan presentado las ofertas con mejor relación calidad-precio en cada uno de los lotes objeto de licitación, tendrán que aportar al Órgano de contratación, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación del requerimiento efectuado por la Mesa de contratación, la siguiente documentación:

A. Acreditación conforme se encuentra al corriente del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, mediante la aportación de la siguiente documentación:

- Si la empresa es sujeto pasivo del Impuesto sobre Actividades Económicas y viene obligada al pago de este impuesto, debe presentar el documento de alta del impuesto relativo en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o el último recibo del impuesto acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de baja en su matrícula.
- Si la empresa se encuentra en alguno de los supuestos de exención recogidos en el apartado 1 del artículo 82 del Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aportará una declaración responsable especificando el supuesto legal de exención, así como el documento de declaración en el censo.

B. Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

C. Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Cuando la empresa no esté obligada a presentar alguna de las declaraciones o documentos a que se refieren los epígrafes anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante la correspondiente declaración.

D. Pago del coste de los gastos de publicidad en que ha incurrido la FELIB en la licitación, tales como soporte en la gestión del anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado, costes de los anuncios derivados de la publicación en diarios oficiales, y otros similares. Este coste será dividido igualitariamente entre el número de empresas licitadoras que sean adjudicatarias

E. Documentación del **sobre A**, todos los apartados, excepto los de presentación obligatoria.

De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 107.1 LCSP no se estima adecuado pedir a las empresas seleccionadas garantía definitiva al tratarse de un acuerdo marco en el que sólo existen por las empresas expectativas de ser adjudicatarias de los futuros contratos basados.

En caso de que las empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), no deberán aportar la documentación que conste en éste, salvo si los datos que constan en el certificado de inscripción ya no se encuentran vigentes o todavía no son accesibles. En este supuesto, la empresa deberá aportar los documentos complementarios que corresponda.

22. Propuesta de adjudicación de las empresas del Acuerdo marco

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación de la FELIB, la correspondiente propuesta de adjudicación o selección o, en su caso, la de declarar desierta la licitación, cuando no exista el mínimo de proposiciones que sean admisibles.

El órgano de contratación, a la vista de la clasificación de ofertas formulada por la Mesa de contratación, acordará la selección de las empresas que formarán parte del Acuerdo Marco.

Tal y como establece el artículo 151 LCSP, el acuerdo de selección debe ser motivado, se notificará a las empresas licitadoras, y se publicará en el Perfil de contratante en el plazo de quince días. En la notificación y en el Perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido o al candidato descartado interponer recurso suficientemente fundamentado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos:

- En relación con las empresas licitadoras descartadas y/o excluidas en cualquiera de los sobres A, B o C la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado o inadmitido su candidatura.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- En cualquier caso, incluirá el nombre de las empresas adjudicatarias, las características y ventajas de la proposición de ésta determinantes para que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a las que han presentado las restantes empresas licitadoras, cuyas ofertas hayan sido previamente admitidas.

En ningún caso podrá ser declarada desierta la selección de empresas del Acuerdo Marco mientras exista una empresa que cumpla las condiciones del Pliego y obtenga el mínimo de puntuación exigida en la cláusula decimosexta.

23. Notificación a los candidatos licitadores

El acuerdo de adjudicación o selección de las empresas del Acuerdo marco se notificará mediante correo electrónico a la empresa/s adjudicataria/s, así como al resto de empresas licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante de la FELIB, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 155 LCSP en cuanto a la no comunicación de determinados datos confidenciales relativos a la adjudicación.

24. Designación de responsables por parte de las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco

En el plazo de diez días, contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo de la selección del Acuerdo marco, las empresas adjudicatarias tendrán que comunicar o ratificar a la Comisión de apoyo del Acuerdo marco, la persona que, con firma electrónica reconocida, actuará como gestora única en la ejecución del Acuerdo marco y de los contratos basados en caso de resultar adjudicatarias. Esta persona, será la interlocutora de la empresa para recibir y transmitir datos, documentos y comunicaciones y será la responsable de solucionar las incidencias que puedan surgir. A tal fin, la empresa entregará un documento en el que consten sus nombre, apellidos, número de DNI, teléfono fijo y/o móvil, fax, dirección de correo electrónico y cargo dentro de la organización de la empresa.

25. Formalización de la selección del Acuerdo marco

La formalización del Acuerdo marco se llevará a cabo siempre y cuando el órgano de contratación no haya desistido del procedimiento de selección o decida no adjudicar o celebrar el contrato, en los términos y límites establecidos en el artículo 152 de la LCSP. En cualquier caso, la compensación a los licitadores admitidos será de un máximo de 125,00 €.

Las empresas adjudicatarias o seleccionadas y la FELIB están obligados a formalizar el contrato en documento administrativo, según dispone el artículo 153.1 LCSP. Esta formalización se realizará, preferentemente, mediante firma electrónica reconocida, con arreglo a los términos establecidos en el referido artículo y dentro de los plazos señalados en esta cláusula.

Las empresas seleccionadas podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, siendo a su cargo los gastos correspondientes.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.3 LCSP una vez transcurridos quince días hábiles desde el día siguiente de la notificación de la selección a las empresas licitadoras, el órgano de contratación requerirá a las empresas seleccionadas, mediante correo electrónico, para que, en el plazo máximo de cinco días, formalicen los respectivos documentos contractuales, siempre que no se hubiera interpuesto recurso que conlleve aparejada la suspensión de la formalización del acuerdo marco y no se hubiera levantado esta suspensión.

En el supuesto en que no sea posible formalizar la selección del Acuerdo marco por causas imputables a alguna de las partes, se estará a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 153 LCSP. Sin embargo, a la vez, puede dar lugar a la prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.2 b LCSP.

En el supuesto de que el contrato no pueda formalizarse con la empresa seleccionada, el órgano de contratación de la FELIB propondrá la adjudicación a la siguiente empresa licitadora, en el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y se formalizará con la siguiente empresa, una vez presentada toda la documentación identificada en la cláusula 23.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 LCSP, el Acuerdo marco se entenderá perfeccionado con su formalización. Su ejecución no podrá iniciarse sin que esta formalización se haya acreditado mediante la firma de los documentos correspondientes por ambas partes.

IV. Derechos y obligaciones en el Acuerdo Marco y en los contratos basados

26. Derecho de los entes destinatarios y de las empresas a la difusión de la imagen de la Central de contratación de la FELIB

Los entes locales destinatarios podrán utilizar y difundir su adhesión y utilización de la Central de contratación de la FELIB. Esta información e imagen gráfica también podrá ser utilizada por las empresas del Acuerdo marco para publicitar que son las empresas suministradoras de la Central de contratación, mientras sean adjudicatarias y durante su vigencia.

Esta imagen gráfica es la que se adjunta en el **anexo núm. 07** y en formato electrónico en la web de la FELIB.

27. Prerrogativas del Órgano de contratación

Los órganos de contratación, de conformidad con el artículo 190 LCSP, ostentan las siguientes prerrogativas:

- a) Interpretación del contrato.
- b) Resolución de dudas que ofrece su cumplimiento.
- c) Modificación del contrato por razones de interés público.
- d) Declarar la responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato.
- e) La suspensión de la ejecución del contrato.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- f) Acordar la resolución y determinar sus efectos.
- g) Inspeccionar las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos establecidos en el mismo artículo 190 de la LCSP.

En este sentido, el adjudicatario deberá facilitar la vista y examen de cualquier proceso o fase del trabajo a los responsables del contrato designados por los entes destinatarios.

Los incidentes sobre las interpretaciones o dudas del Acuerdo Marco y de los contratos basados no supondrán la interrupción de la prestación de los servicios salvo que razones o intereses públicos lo justifiquen.

El ejercicio de estas prerrogativas se llevará a cabo mediante el procedimiento descrito en el artículo 191 LCSP.

Los acuerdos que se adopten por el Órgano de contratación en relación con el ejercicio de estas prerrogativas, agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

28. Obligaciones del contratista en la utilización de la lengua catalana

La empresa contratista debe utilizar el catalán en sus relaciones, derivadas de la ejecución del objeto de este Acuerdo marco y los contratos basados, con la FELIB y los entes destinatarios de dicho Acuerdo.

Asimismo, la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas emplearán al menos el catalán en los rótulos, publicaciones, avisos y demás comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. Asimismo, la empresa contratista, y en su caso las empresas subcontratistas, deben utilizar al menos la lengua catalana en los aspectos básicos de la documentación técnica, o aquella otra que se pueda confeccionar conjuntamente con la FELIB, ya sea en publicaciones, avisos y resto de comunicaciones que a todos los efectos se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.

29. Obligaciones de las empresas adjudicatarias en la sucesión de empresas y las derivadas de disposiciones sectoriales

Durante la vigencia del Acuerdo marco, las empresas seleccionadas y adjudicatarias tendrán que comunicar, en el plazo máximo de cinco días hábiles, las modificaciones que afecten a sus facultades para contratar con el sector público relativas a cualquiera de los supuestos señalados en los artículos 57 de la DN y 65, 71 y 72 LCSP.

Tal como se señala en el artículo 98 LCSP, en los supuestos de sucesión de empresas cuando se trate de una fusión en la que participe la sociedad contratista, continuará el Acuerdo marco y los contratos basados vigentes con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones derivados del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la selección de las empresas del Acuerdo marco.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones derivados del mismo, siempre que tenga las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la selección de las empresas del acuerdo marco.

En los casos en que no sea posible la subrogación porque la empresa sucesora no reúne las condiciones de solvencia, se resolverá el contrato, considerándose que se trata de un caso de resolución imputable al contratista.

En el supuesto de que el contratista inicial sea una UTE se atenderá a lo dispuesto en el artículo 69 LCSP.

Las empresas seleccionadas del Acuerdo marco y las adjudicatarias de los contratos basados quedan obligadas a cumplir las disposiciones vigentes en materia de legislación tributaria, medioambiental, laboral, social, de seguridad e higiene en el trabajo que establece el Derecho de la Unión Europea, el derecho interno del estado, los Convenios colectivos o las disposiciones de Derecho internacional que vinculen al Estado, en especial las que establece el anexo 5 de la LCSP y las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y de su desarrollo reglamentario, las normas de integración social de las personas con minusvalía, fiscal, de protección de datos personales y medioambientales, así como al íntegro cumplimiento de todas aquellas obligaciones que le sean impuestas por la normativa reguladora del sector, entre ellas las derivadas de la normativa sectorial enumeradas en la cláusula 8 del presente Pliego.

Cabe destacar, que las empresas seleccionadas del Acuerdo Marco y las adjudicatarias de los contratos basados deben cumplir las condiciones salariales de los trabajadores de acuerdo con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación. Asimismo, la empresa contratista se obliga a aplicar las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Por otra parte, el contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato los medios y el personal adecuados para asegurar las prestaciones objeto del contrato.

La FELIB y las entidades destinatarias del Acuerdo Marco quedan exoneradas de cualquier tipo de responsabilidad derivada del incumplimiento por parte de las empresas seleccionadas de las obligaciones que le impone la citada legislación.

Durante la vigencia del Acuerdo marco, el Órgano de contratación podrá requerir a la empresa contratista a fin de que acredite documentalmente el cumplimiento de las referidas obligaciones y las demás señaladas anteriormente.

30. Confidencialidad de los datos y ficheros tratados durante el proceso de licitación y ejecución del Acuerdo marco y de los contratos basados

Los órganos de contratación, de la FELIB y las entidades destinatarias, no pueden divulgar la información facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan designado como confidencial, siempre y cuando tengan esa consideración. A estos

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

efectos, las empresas licitadoras tendrán que haber incorporado en cada uno de los sobres de la licitación una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter.

Las empresas seleccionadas del Acuerdo Marco y las adjudicatarias de los contratos basados deben respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del Acuerdo Marco o de los contratos basados. La información confidencial será aquella a la que se le haya dado el citado carácter en los pliegos o documentos de formalización del Acuerdo Marco y de los contratos basados, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, según las disposiciones aplicables.

Los datos y ficheros facilitados por la FELIB y los destinatarios de los suministros y servicios asociados objeto del Acuerdo marco permanecerán, durante todo el período de ejecución del contrato bajo el control y custodia de los contratistas, los cuales no podrán utilizarlos para finalidades distintas a las del Acuerdo marco ni tampoco comunicar a cualquier tercero sin el previo consentimiento de la FELIB o de la entidad destinataria. La obligación de adecuar el tratamiento de datos personales a la finalidad descrita, se califica de acuerdo con el artículo 122.2 LCSP como obligación esencial del Acuerdo marco, a los efectos previstos en el artículo 211.1 apartado f) LCSP.

Las empresas seleccionadas en el Acuerdo marco y las adjudicatarias de los contratos basados, así como su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la prestación del Acuerdo marco o de los contratos basados firmados a su amparo, obligación que subsiste incluso después de su finalización, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD).

Las empresas contratistas formarán e informarán a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo las referidas empresas personalmente de las infracciones legales en que puedan incurrir por incumplimiento de sus empleados.

En consecuencia, las empresas, así como sus trabajadores se obligan a guardar estricto secreto de toda aquella información a la que tengan acceso y del cumplimiento de todas aquellas medidas técnicas y organizativas que se establezcan para garantizar la confidencialidad e integridad de la información.

Sin embargo, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales del Acuerdo marco, la FELIB deberá designar un encargado específico para llevar a cabo este tratamiento mediante un acto jurídico donde se establezca la duración, la naturaleza, la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados y las obligaciones y los derechos del responsable.

Finalizado el Acuerdo marco y realizadas las prestaciones contractuales, los contratistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.3 de la LOPD, estarán obligados, a la acreditación de que se han cumplido estas exigencias, a borrar o devolver los soportes en que consten los datos personales obtenidos como

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

consecuencia de la realización de auditorías sin conservar ninguna copia de las mismas, y sin ninguna persona externa tenga acceso a los datos, excepto que disponga de autorización expresa de la entidad contratante responsable del fichero.

El incumplimiento de estas obligaciones comporta responsabilidad por las infracciones en las que se haya incurrido personalmente.

Sin embargo, las empresas y su personal, durante la realización de los suministros como consecuencia de la ejecución del Acuerdo Marco y de sus contratos basados, estarán sujetas al estricto cumplimiento de las normas de seguridad que corresponda aplicar.

Asimismo, durante la vigencia del Acuerdo Marco, el órgano de contratación de la FELIB mediante el responsable del contrato velará por el cumplimiento de las medidas de seguridad que las empresas adjudicatarias de los contratos basados están obligadas a implementar conjuntamente con los requisitos de tipo técnico y organizativo para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos y fichero. En este sentido, los contratistas adoptarán las medidas necesarias que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, dado el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos tanto provenientes de la acción humana como del medio físico o natural.

31. Propiedad industrial y comercial

Las empresas seleccionadas y adjudicatarias del Acuerdo Marco y de los contratos basados obtendrán, por cuenta propia y cargo, mediante el abono a los titulares de patentes, modelos y marcas de fabricación, los derechos de cesión, permisos y autorizaciones para la utilización de los aparatos, equipos y maquinaria y software informáticos necesarios para la ejecución de sus contratos basados.

En este sentido, las empresas seleccionadas y adjudicatarias serán también responsables de toda clase de reclamaciones relativas a la propiedad industrial y comercial de los aparatos, equipos y maquinaria y software informáticos utilizados, debiendo indemnizar de todos los daños y perjuicios contractuales que puedan derivarse por la interposición de reclamaciones. También tendrán que hacerse cargo de los gastos derivados de las reclamaciones que eventualmente puedan dirigirse contra la FELIB y las entidades locales destinatarias de los servicios objeto del Acuerdo marco.

32. Responsabilidad del contratista

La ejecución del Acuerdo marco y de sus contratos basados se tendrán que ejecutar con sujeción a lo que establezca el presente pliego, sus anexos y los pliegos que regulen los correspondientes procedimientos de licitación de los contratos basados, y se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo establecido por el artículo 197 LCSP.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de dichos contratos. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden atendida por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

Asimismo, el contratista será responsable de la calidad técnica de los bienes y servicios, así como de las consecuencias que se deduzcan para la entidad contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los correspondientes contratos basados.

El contratista deberá resarcir a las entidades destinatarias, o al personal dependiente, por los daños e indemnizarle por los perjuicios derivados de dolo o negligencia en el incumplimiento de las obligaciones resultantes de la adjudicación de los contratos basados. En estos supuestos, la indemnización se determinará por el órgano de contratación en razón de los perjuicios causados, previa audiencia del contratista y sin perjuicio de la acción penal que en su caso proceda. Igualmente será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros durante la ejecución del contrato.

33. Penalidades por incumplimientos y demora en las prestaciones del Acuerdo Marco

Las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco serán responsables de que los suministros y servicios asociados objeto de dichos contratos se suministren y presten en los términos contratados, de acuerdo con las características y requisitos establecidos en los pliegos reguladores del Acuerdo Marco.

El contratista queda sujeto a las responsabilidades y penalidades cuando realice actuaciones que puedan tipificarse como incumplimientos leves y graves. En este sentido, se considerará que constituyen este tipo de faltas los siguientes supuestos:

Incumplimientos leves:

- 1) Atender con retraso los requerimientos de información de las entidades destinatarias y de la FELIB sobre datos relacionados con el Acuerdo Marco o los contratos basados
- 2) El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato que no constituyan incumplimientos graves.
- 3) No presentar dentro del plazo establecido la información requerida por el responsable de contrato en base a las obligaciones establecidas en este pliego o bien, en la tramitación y resolución de incidencias.
- 4) La ocupación temporal e indebida de espacios de dominio público.

Incumplimientos graves:

- 1) El incumplimiento de los requerimientos efectuados por el órgano de contratación del Acuerdo Marco, o su inobservancia.
- 2) El incumplimiento de la calidad en las prestaciones incluidas en el Acuerdo Marco.
- 3) El incumplimiento de los precios complementarios y accesorios fijados en la licitación.
- 4) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución de carácter obligatorio determinadas en el pliego.
- 5) La comisión de tres incumplimientos o un número superior durante el período de un año.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Los incumplimientos establecidos en este Pliego se sujetan, según su tipificación, al régimen de penalizaciones y otras responsabilidades según el detalle que se describe en lo sucesivo.

Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento que no produzca resolución del contrato, el órgano de contratación podrá aplicar las siguientes penalidades en el caso de una falta grave:

- Incumplimiento del supuesto 1), una penalización de hasta el 5% sobre el importe afectado por la demora.
- Incumplimiento del supuesto 2), una penalización de hasta 7 % del importe del contrato basado.
- Incumplimiento del supuesto 3), una penalización de hasta el 19 % de la suma de contratos realizados con precios incorrectos.
- Incumplimientos del supuesto 4), una penalización de hasta el 4% del presupuesto de licitación del lote en el que la empresa haya resultado adjudicataria y haya incurrido en falta grave.
- Incumplimientos del supuesto 5), una penalización de hasta el 15% de los contratos basados o supuestos afectados por los incumplimientos.

Incumplimientos muy graves:

1. El incumplimiento de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad Social que se deriven por la ejecución del contrato.
 2. El incumplimiento del deber de confidencialidad respecto a aquellas informaciones a las que se haya atribuido este carácter en la cláusula 30 o que por su propia naturaleza deban ser tratadas como tales.
 3. El incumplimiento del pago de los gastos de gestión dentro del plazo, definido en la cláusula trigésimo cuarta del PCAP.
 4. Las actuaciones que, por acción u omisión, generen graves riesgos en el medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente.
 5. La comisión de tres incumplimientos graves o número superior penalizados por resolución administrativa firme.
- Incumplimiento del supuesto 1) o 2), una penalización de hasta el 15% sobre los contratos basados que hayan sido realizados durante el incumplimiento.
 - Incumplimiento del supuesto 3), una penalización de hasta 20% del importe de los contratos basados afectados por el incumplimiento.
 - Incumplimiento del supuesto 4), una penalización de hasta el 12% de la suma de contratos realizados con precios incorrectos.

En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular alegaciones en un plazo de cinco días hábiles y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de los informes pertinentes, tal y como se determina en el artículo 149.2 LCSP.

En ningún caso podrá existir doble penalización, ya sea de las que se deriven de las competencias de la FELIB o de las entidades locales en cuanto a los contratos basados.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

A efectos de garantizar el pago de las penalizaciones e indemnizaciones, la FELIB requerirá el pago de las cantidades derivadas de esta imposición de penalidades, o en caso de que no se obedezca éste, se iniciará un procedimiento de apremio.

El importe de las multas resultantes y las eventuales indemnizaciones se apreciarán por acuerdo del órgano de contratación, que será adoptado a propuesta del responsable del contrato y será inmediatamente ejecutivo.

34. Compensación por gastos de gestión

Como compensación de los gastos de gestión soportados por la FELIB con motivo de la estructura técnica y administrativa de los medios personales y materiales adscritos para la tramitación de este Acuerdo marco y los contratos basados, así como, por las tareas de comercialización y seguimiento en las fases de ejecución y liquidación de los contratos, así como, los demás gastos a soportar, las empresas a la finalización de cada uno de los periodos anuales de vigencia del Acuerdo marco, y si es el caso, de las sucesivas prórrogas, tendrán que abonar un importe por gastos de gestión del 5%, en los lotes 1, 2 y 3 sobre la facturación anual (IVA excluido).

La base de liquidación de la compensación de esta gestión será para cada lote el precio de adjudicación de los contratos basados, con IVA excluido.

Para poder realizar esta liquidación, las empresas adjudicatarias de los contratos basados tendrán que facilitar al responsable del contrato designado por la FELIB los datos de los contratos suscritos con las entidades destinatarias, con al menos la siguiente identificación

1. Denominación oficial y NIF del ente adherido.
2. Fecha del contrato o contratos basados
3. Identificación del número de los objetos por lote (lotes 1, 2 o 3) o servicios contratados
4. Importe facturado (sin IVA)
5. Importe facturado (con IVA)

Se practicarán liquidaciones provisionales de esta remuneración con la facturación de cada semestre del contrato, a cuenta de la liquidación definitiva que se realizará anualmente. En las sucesivas prórrogas, en su caso, se realizará en idénticos términos y condiciones, liquidaciones provisionales cada semestre y definitiva al término de los doce meses del correspondiente período.

A partir de los datos suministrados por la empresa adjudicataria del correspondiente lote, y validados por el responsable del contrato de la FELIB se notificará la liquidación de los rápeles, con el correspondiente importe a ingresar.

35. Revisión y actualización de precios

No existe revisión de precios, en los términos establecidos en el artículo 103 LCSP. Sin embargo, es posible actualizar los precios previstos en el apartado P del CC, en concordancia también con los apartados C (duración) y M (modificación) del CC.

V. De los contratos basados y su ejecución

36. Adjudicación de los contratos basados

36.1. Régimen general de adjudicación de los contratos basados

De acuerdo con lo que prevé el artículo 221.3 de la LCSP, dado que en este Acuerdo marco se prevé la selección de un único adjudicatario para cada lote y que las condiciones esenciales de contratación quedan fijadas en el mismo Acuerdo marco, los contratos basados se adjudicarán por las entidades destinatarias directamente a la empresa adjudicataria del lote correspondiente, con sujeción a las condiciones establecidas en este PCAP, en el PPT, en la oferta de la empresa adjudicataria y en la resolución de adjudicación del Acuerdo Marco.

Los contratos basados tendrán por objeto la contratación, por parte de cada entidad destinataria, de las prestaciones correspondientes al lote o lotes que resulten necesarios, dentro de los siguientes ámbitos funcionales:

- a) Lote 1: software de padrón de habitantes y elecciones.
- b) Lote 2: software de gestión tributaria.
- c) Lote 3: software de patrimonio, contabilidad y registro de facturas.

La adjudicación de los contratos basados corresponderá al órgano de contratación de cada entidad destinataria, que deberá tramitar el expediente correspondiente de acuerdo con la normativa de contratación pública, la normativa presupuestaria que le sea de aplicación y las condiciones fijadas en este Acuerdo marco.

La adjudicación de los contratos basados no podrá alterar las condiciones esenciales del Acuerdo marco ni modificar su objeto, precios máximos, requisitos técnicos mínimos, condiciones de ejecución, acuerdos de nivel de servicio u obligaciones de seguridad, protección de datos y reversibilidad establecidas en los pliegos.

36.2. Actuaciones preparatorias del contrato basado

Con carácter previo a la adjudicación del contrato basado, la entidad destinataria deberá determinar sus necesidades concretas y aprobar, en su caso, la documentación preparatoria correspondiente, que deberá incluir, como mínimo:

- a) La identificación de la entidad contratante y del órgano de contratación competente.
- b) La acreditación de la adhesión de la entidad destinataria a la Central de Contratación de la FELIB y al presente Acuerdo Marco, cuando sea exigible de acuerdo con el reglamento regulador de la Central y con este PCAP.
- c) La identificación del lote o lotes que se quieren contratar.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

d) La determinación del tramo de población aplicable, de acuerdo con los tramos establecidos en el Acuerdo Marco y con los datos oficiales de población que correspondan.

e) La descripción de las prestaciones que se contraten, incluyendo, en su caso, el derecho de uso o suscripción de la aplicación, implantación, configuración, parametrización, migración de datos, formación inicial, mantenimiento, soporte, actualizaciones, integraciones, acuerdos de nivel de servicio, seguridad, protección de datos y reversibilidad.

f) La duración del contrato basado y, en su caso, el régimen de prórrogas.

g) El calendario estimado de implantación y puesta en producción, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el PPT y en la oferta de la empresa adjudicataria.

h) El presupuesto del contrato basado, calculado a partir de los precios máximos adjudicados en el Acuerdo Marco, sin perjuicio de que la entidad destinataria pueda solicitar a la empresa adjudicataria una mejora de precio.

i) El certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente, y, en su caso, la aprobación del gasto plurianual de acuerdo con la normativa presupuestaria aplicable.

j) La designación de la persona responsable del contrato basado por parte de la entidad destinataria.

k) La identificación, cuando sea necesario, de los sistemas de origen, bases de datos, aplicaciones existentes, integraciones necesarias y otros elementos técnicos relevantes para la implantación de la solución.

l) Las obligaciones específicas en materia de protección de datos, incluyendo la formalización del encargo de tratamiento cuando corresponda.

m) Las condiciones específicas de ejecución que sean necesarias para adaptar la ejecución del contrato basado en la organización y necesidades de la entidad destinataria, siempre dentro de los límites y condiciones del Acuerdo marco.

36.3. Consulta previa en la empresa adjudicataria

Antes de la adjudicación del contrato basado, la entidad destinataria podrá consultar por escrito a la empresa adjudicataria del lote correspondiente a fin de confirmar la viabilidad técnica, funcional y temporal de la implantación, así como para concretar aspectos operativos de la ejecución del contrato basado.

Esta consulta podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

a) Calendario de implantación y puesta en producción.

b) Necesidades de acceso a sistemas, datos o documentación de la entidad destinataria.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- c) Plan de migración de datos y validación de la información migrada.
- d) Integraciones necesarias con otros sistemas o plataformas.
- e) Requisitos de acceso, perfiles de usuario, permisos y administración del sistema.
- f) Necesidades formativas iniciales y de transferencia de conocimiento.
- g) Condiciones de soporte, canales de atención y mecanismos de seguimiento.
- h) Formalización del encargo de tratamiento de datos personales, cuando sea necesario.

La respuesta de la empresa adjudicataria no podrá alterar los precios máximos adjudicados, ni modificar las condiciones esenciales del Acuerdo Marco, ni incorporar prestaciones ajenas al objeto del lote correspondiente. Esta respuesta tendrá carácter instrumental para la preparación del contrato basado y podrá incorporarse al expediente como documento complementario.

36.4. Posibilidad de completar la oferta en los contratos basados

De acuerdo con el artículo 221.3 de la LCSP, cuando todos los términos de los contratos basados no estén completamente fijados en el Acuerdo Marco, o cuando sea necesario concretar determinados aspectos técnicos, operativos u organizativos vinculados a las necesidades de la entidad destinataria, ésta podrá solicitar por escrito a la empresa adjudicataria del lote correspondiente que complete su oferta.

Esta petición sólo podrá tener por objeto la concreción o adaptación de aspectos no esenciales de la ejecución del contrato basado, siempre en el ámbito material del lote correspondiente y sin alterar el objeto del Acuerdo marco ni las condiciones esenciales fijadas en los pliegos.

En particular, la petición de completar la oferta podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:

- a) Concreción del calendario de implantación.
- b) Detalle del plan de migración y validación de datos.
- c) Parametrización de la solución según la organización de la entidad destinataria.
- d) Configuración de perfiles, permisos y roles de usuario.
- e) Planificación de la formación inicial.
- f) Definición de los canales de soporte y gestión de incidencias
- g) Concreción de las integraciones necesarias con sistemas de la entidad o plataformas públicas.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- h) Determinación de los entornos de pruebas, validación y entrada en producción.
- i) Medidas específicas de reversibilidad aplicables al contrato basado.
- j) Otros aspectos técnicos u organizativos directamente vinculados a la ejecución del lote correspondiente.

La petición de completar la oferta no podrá comportar una modificación substancial del Acuerdo marco; la incorporación de prestaciones ajenas al objeto del lote; la superación de los precios máximos adjudicados; la alteración de los criterios que sirvieron de base para la adjudicación del Acuerdo Marco; la reducción de los requisitos mínimos establecidos en el PPT; la modificación de las obligaciones relativas a seguridad, protección de datos, acuerdos de nivel de servicio o reversibilidad.

36.5. Procedimiento para completar la oferta

Cuando la entidad destinataria considere necesario que la empresa adjudicataria complete la oferta, le enviará una solicitud por escrito, preferentemente por medios electrónicos, que deberá ir acompañada de la documentación necesaria para acotar el alcance del contrato basado.

Esta solicitud deberá incluir, como mínimo:

- a) identificación del lote objeto del contrato basado
- b) descripción de las prestaciones a contratar
- c) datos básicos de la entidad destinataria y tramo de población aplicable
- d) sistemas o aplicaciones de origen, cuando sea necesaria la migración de datos
- e) integraciones requeridas, si procede
- f) plazo o calendario orientativo de implantación
- g) presupuesto máximo del contrato basado
- h) modelo de respuesta u oferta complementaria
- i) cualquier otra información necesaria para concretar la ejecución

La empresa adjudicataria deberá responder en el plazo que establezca la entidad destinataria, que, con carácter general, no será inferior a diez días hábiles, salvo que por razones justificadas se fije un plazo diferente. La respuesta deberá limitarse a completar o concretar los aspectos solicitados y no podrá modificar los elementos esenciales del Acuerdo Marco.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

La entidad destinataria incorporará esta respuesta en el expediente y, si es conforme con las condiciones del Acuerdo marco, podrá aprobar la adjudicación del contrato basado.

36.6. Precios aplicables a los contratos basados

Los precios aplicables a los contratos basados serán los precios máximos adjudicados en el Acuerdo Marco para el lote correspondiente, de acuerdo con el tramo de población que resulte de aplicación y con las prestaciones efectivamente contratadas.

Estos precios tendrán la consideración de máximos, por lo que la entidad destinataria podrá solicitar a la empresa adjudicataria una mejora del precio aplicable al contrato basado, sin que esta mejora pueda comportar modificación del resto de condiciones contractuales ni generar ningún derecho a favor de otras entidades destinatarias.

En ningún caso el precio del contrato basado podrá superar los precios máximos vigentes del Acuerdo Marco, ni el presupuesto aprobado por la entidad destinataria, ni los límites económicos previstos en el Acuerdo Marco y en este PCAP.

Cuando el contrato basado tenga una duración superior a dos años, el régimen de eventual actualización de precios será el previsto en este PCAP y en el cuadro de características, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la normativa de contratación pública.

36.7. Aprobación y adjudicación del contrato basado

El órgano de contratación de la entidad destinataria, una vez incorporada en el expediente la documentación preparatoria, el certificado de existencia de crédito y, en su caso, la respuesta de la empresa adjudicataria a la consulta o petición de completar la oferta, aprobará la adjudicación del contrato basado.

La resolución o acuerdo de adjudicación del contrato basado deberá incluir, como mínimo:

- a) identificación del Acuerdo marco y del lote correspondiente
- b) identificación de la empresa adjudicataria
- c) objeto concreto del contrato basado
- d) duración y, en su caso, régimen de prórrogas
- e) precio del contrato basado, con indicación separada del IVA
- f) aplicación presupuestaria y acreditación de la existencia de crédito
- g) calendario o plazo de implantación,
- h) persona responsable del contrato basado

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- i) condiciones específicas de ejecución
- j) régimen de protección de datos y, en su caso, referencia al encargo de tratamiento
- k) cualquier otra determinación necesaria para la ejecución del contrato

La ejecución del contrato basado podrá iniciarse una vez adjudicado éste por la entidad destinataria, dado que, de acuerdo con el artículo 36.3 de la LCSP, los contratos basados en un Acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación.

36.8. Declaración de mantenimiento de las condiciones de aptitud

Previamente a la adjudicación del contrato basado, la entidad destinataria podrá requerir a la empresa adjudicataria la presentación de una declaración responsable relativa al mantenimiento de las condiciones de aptitud, capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas en el Acuerdo Marco, en los términos de los artículos 65, 71 y concordantes de la LCSP.

Asimismo, cuando en la ejecución del contrato basado intervengan empresas subcontratistas, especialmente cuando participen en prestaciones que impliquen tratamiento de datos personales, la entidad destinataria podrá requerir la información necesaria sobre su identidad, solvencia, aptitud y condiciones de intervención, de acuerdo con el régimen de subcontratación previsto en este PCAP.

36.9. Publicidad de los contratos basados

Los contratos basados adjudicados al amparo de este Acuerdo marco se publicarán en el perfil de contratante de la entidad destinataria, de acuerdo con los artículos 154.4 y 221.6 de la LCSP y con los principios de publicidad, transparencia e integridad en la contratación pública.

La publicación deberá incluir, al menos, la información exigida por la LCSP y por la normativa de transparencia aplicable, sin perjuicio de la protección de los datos personales y de la información que tenga carácter confidencial de acuerdo con el artículo 133 de la LCSP.

La entidad destinataria deberá comunicar a la FELIB la adjudicación del contrato basado, en los términos que establezca este PCAP, a efectos del seguimiento general del Acuerdo Marco, del control de su valor estimado y de las obligaciones de información asociadas a la Central de Contratación.

36.10. Ejecución de los contratos basados

Los contratos basados se ejecutarán con sujeción a este PCAP, al PPT, a la oferta de la empresa adjudicataria, a la resolución de adjudicación del Acuerdo Marco ya las condiciones específicas aprobadas por la entidad destinataria.

La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio con continuidad, calidad y seguridad, de acuerdo con los acuerdos de nivel de servicio, las obligaciones de

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

mantenimiento y soporte, las medidas de seguridad y protección de datos, las condiciones de migración, formación, integración y reversibilidad, y demás obligaciones establecidas en los pliegos.

En cualquier caso, la entidad destinataria deberá acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos derivados del contrato basado, así como aprobar, cuando sea necesario, el gasto plurianual correspondiente.

37. Responsable del contrato

Las entidades locales destinatarias, y cuando proceda la FELIB, comunicarán a las empresas adjudicatarias de los contratos basados la o las personas responsables del seguimiento de su realización y que serán sus interlocutoras, las cuales velarán por la ejecución de los contratos con aquellas actuaciones de dirección, control y acreditación de los suministros realizados por las empresas adjudicatarias.

En cuanto al tratamiento de los datos personales de los contratos basados, el ente destinatario deberá designar a un encargado específico para llevar a cabo este tratamiento mediante un acto jurídico donde se establezca la duración, naturaleza, la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados y las obligaciones y derechos del responsable.

A tal efecto, con carácter semestral, confirmarán, mediante la verificación del responsable del contrato, las prestaciones y suministros según las características establecidas en las prescripciones técnicas.

38. Ejecución del contrato

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 LCSP, la ejecución de los contratos basados en el Acuerdo marco se realizará a riesgo y ventura de las empresas adjudicatarias.

Asimismo, las empresas adjudicatarias serán responsables de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de los contratos basados. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por las entidades destinatarias, éstas serán responsables dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 196 LCSP.

39. Recepción del suministro o prestación

Los contratos basados se considerarán cumplidos por las empresas adjudicatarias cuando éstas hayan realizado, de acuerdo con los términos del Acuerdo Marco ya satisfacción de las entidades destinatarias la totalidad de los suministros y/o prestaciones del servicio, según lo establecido en el artículo 210 LCSP.

En cualquier caso, su constatación exigirá, por parte de las entidades destinatarias, un acto formal y positivo de recepción o conformidad. En este sentido, podrá entenderse

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

que existe conformidad cuando las entidades destinatarias hayan procedido al pago de las facturas correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos.

40. Plazo de garantía

Formalizado el contrato basado, y una vez que las entidades destinatarias hayan recibido las prestaciones y materializada la suscripción al software, empezará a contar el período de garantía.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la procedencia de las penalizaciones y daños y perjuicios que correspondan, según el contenido de las mismas penalidades.

Tal y como se establece en el artículo 305 LCSP, durante el plazo de la garantía técnica de los elementos sustitutivos, que en este Acuerdo marco queda establecido en un año, el órgano de contratación, cuando se acredite la existencia de vicios o defectos en los artículos entregados, podrá reclamar al/a la contratista la reposición de aquellos que resulten inadecuados.

En el supuesto de que, mediante la reposición o reparación de los suministros con cargo al contratista, el órgano de contratación estimara que esto no es suficiente, los bienes suministrados podrán rechazarse quedando la entidad local destinataria exenta de su pago o bien, cuando proceda, optar por recuperar el precio satisfecho.

41. Condiciones especiales de ejecución

Es obligatorio para las empresas adjudicatarias el cumplimiento de las siguientes condiciones especiales de ejecución, expresadas en el apartado L del CC, en los términos que se establece en el artículo 202 LCSP. Éstas son condiciones especiales de ejecución de carácter social, de carácter medioambiental, y de carácter ético.

42. Facturación de los contratos basados

Las facturas de los servicios y/o suministros tendrán que ser presentadas ante el registro que determine la entidad destinataria, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a la que corresponda su tramitación, en un plazo máximo de 30 días a contar desde el día siguiente de la fecha de facturación.

En éstas, sólo se incluirán los conceptos establecidos en el precio del servicio o suministro objeto del Acuerdo Marco, IVA incluido.

Por su parte, la FELIB podrá pedir a las empresas adjudicatarias de los contratos basados que aporten la información antes mencionada, necesaria para poder convertirse en una base de datos para la gestión de los contratos.

43. Garantías económicas y presupuestarias

Las empresas adjudicatarias podrán solicitar a las entidades destinatarias de los contratos basados, cuando proceda, un certificado de garantía de pago de los suministros o prestaciones a realizar.

En este sentido, cuando estos certificados no acrediten debidamente la disposición de crédito adecuado y suficiente y que no queda asegurada, mediante las correspondientes garantías, que permitan la efectividad de la tesorería de la entidad local mediante las formas de pago que hagan frente a los gastos del contrato, las empresas podrán rechazar el pedido realizado por la entidad destinataria. De esta actuación las empresas darán cuenta de forma inmediata al responsable del contrato, a los efectos de que éste adopte las medidas que estimen adecuadas.

44. Pago del precio

La retribución de la empresa contratista consistirá en un precio cierto, que se determinará a partir del escandallo de precios unitarios presentados por la adjudicataria en los correspondientes lotes de servicios realizados y suministro entregados.

Las entidades destinatarias serán las obligadas a efectuar el pago del precio correspondiente al contrato basado, previa presentación de la factura por los conceptos de suscripción, implantación, migración, mantenimiento, soporte, formación, integraciones u otras prestaciones contratadas. Ante el impago de las facturas vencidas y exigibles, las empresas adjudicatarias podrán aplicar las siguientes medidas:

- Devengar los intereses de demora correspondientes.
- Indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- La FELIB, mediante el responsable del contrato, adoptará las medidas que estén a su alcance para procurar el pago por parte de la entidad local destinataria que corresponda.

45. Penalidades por incumplimientos y demora en las prestaciones de los contratos basados

Las empresas adjudicatarias de los contratos basados serán responsables de que las prestaciones y suministro objeto del Acuerdo Marco se realicen de acuerdo con las características y requisitos establecidos en los pliegos reguladores del Acuerdo Marco y de los contratos basados, así como también en las condiciones específicas de ejecución de los contratos basados, en lo que se refiere a los plazos acordados.

Los incumplimientos se dividirán en tres tipologías: faltas muy graves, graves y leves

Incumplimientos muy graves:

- 1) No atender en los plazos máximos previstos en la oferta de la empresa las reclamaciones sobre incidencias contractuales presentadas por las entidades destinatarias.
- 2) No atender dentro de los plazos previstos los requerimientos de asistencia técnica, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria.

Incumplimientos graves:

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

- 1) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución de carácter obligatorio establecidas en las condiciones específicas de ejecución de los encargos de provisión o contratos basados por causas no justificables, imputables a la empresa contratista.
- 2) La utilización de versiones, módulos, componentes, infraestructuras, subcontratistas o servicios asociados distintos de los autorizados o declarados, cuando afecte a la seguridad, disponibilidad, integridad, interoperabilidad o calidad del servicio.
- 3) La comisión de tres faltas leves durante el período de un año.

Incumplimientos leves:

- 1) Atender con retraso los requerimientos de información de las entidades destinatarias sobre datos relacionados con los contratos basados.
- 2) El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato que no constituyan incumplimientos graves o muy graves.

A efectos de los párrafos anteriores, se entiende por reiteración la comisión de un incumplimiento del mismo tipo penalizado mediante resolución del órgano de contratación.

Los incumplimientos establecidos en este Pliego se sujetan, según su tipificación, al régimen de penalidades y otras responsabilidades según el detalle que se describe a continuación.

Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento que no produzca resolución del contrato, el órgano de contratación podrá aplicar las siguientes penalidades, graduadas en atención al grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración:

- Incumplimientos muy graves: se aplicará una penalidad de hasta un 4 % del precio, entendido como importe de adjudicación del contrato basado.
- Incumplimientos graves: se aplicará una penalidad de hasta un 3 % del precio de la adjudicación del contrato basado.
- Incumplimientos leves: se aplicará una penalidad de hasta un 1,5 % del precio de la adjudicación del contrato basado.

En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular alegaciones en un plazo de cinco días hábiles y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de los informes pertinentes.

En el supuesto de que, de acuerdo con la cláusula 32, se dispense la constitución de la garantía definitiva para garantizar el pago de las penalidades por demora establecidas anteriormente, los órganos de contratación de las entidades locales destinatarias de los contratos basados podrán afectar a los pagos para cubrir, cuando proceda, los importes resultantes de las citadas penalidades. Estos importes podrán hacerse efectivos mediante su deducción en los documentos contables de reconocimiento de la obligación.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Estas afectaciones, retenciones y deducciones deberán realizarse mediante expediente contradictorio donde constará de forma fehaciente la audiencia a la empresa adjudicataria del contrato basado.

En ningún caso podrá existir doble penalización, ya sea de las que se deriven de las competencias de la FELIB en el Acuerdo Marco, o de las entidades locales en los contratos basados. En el supuesto de que pueda generar controversia cuál es de aplicación, será resuelta por la Comisión de apoyo al Acuerdo marco prevista en la cláusula 5.

VI. De la modificación, suspensión, extinción y resolución del Acuerdo Marco y de los contratos basados

46. Modificación del Acuerdo Marco y de los contratos basados

El Acuerdo marco y los contratos basados sólo podrán modificarse por razones de interés público, en los casos y forma previstos en este pliego y de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP y, específicamente para los acuerdos marco y los contratos basados, el artículo 222 de la LCSP.

Sin perjuicio de los supuestos de sucesión del contratista, cesión del contrato, revisión de las condiciones de ejecución en caso de prórroga, y otros supuestos previstos legalmente que no tengan la consideración de modificación contractual, cualquier alteración de las condiciones esenciales del Acuerdo marco o de los contratos basados deberá tramitarse de acuerdo con el régimen de modificación contractual establecido en la misma.

Las modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del Acuerdo Marco, ni incorporar prestaciones ajenas a su objeto, ni vulnerar los principios de igualdad, transparencia, concurrencia y no discriminación. Tampoco podrán tener por finalidad sustituir una nueva licitación cuando la prestación modificada constituya un objeto contractual distinto o separable.

46.1. Modificaciones previstas en los pliegos

De acuerdo con el artículo 204 de la LCSP, se prevé expresamente la posibilidad de modificar el Acuerdo marco y, en su caso, los contratos basados que se deriven, hasta un límite máximo conjunto del **20% del valor estimado del lote afectado**, en los supuestos, condiciones y límites que se describen en esta cláusula.

Este límite máximo se aplicará por lote y comprenderá el conjunto de modificaciones previstas que puedan aprobarse durante la vigencia del Acuerdo Marco, incluidas sus eventuales prórrogas, sin perjuicio de las modificaciones no previstas que, en su caso, puedan tramitarse en los supuestos y con los requisitos del artículo 205 de la LCSP.

a) Modificaciones por evolución tecnológica, sustitución de versiones o componentes de la solución

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Las empresas adjudicatarias podrán proponer, o el órgano de contratación podrá requerir, la sustitución, actualización o evolución de versiones, módulos, componentes, funcionalidades, entornos o servicios asociados de la solución adjudicada cuando esta sustitución o evolución resulte necesaria o conveniente por razones tecnológicas, de seguridad, de obsolescencia, de compatibilidad, de interoperabilidad o mejora funcional.

Estas modificaciones sólo serán admisibles cuando cumplan las siguientes condiciones:

- a) que se mantenga el ámbito funcional del lote correspondiente
- b) que la nueva versión, componente o funcionalidad sea equivalente o superior a la solución inicialmente adjudicada.
- c) que no se reduzcan las prestaciones mínimas exigidas en el PPT ni los compromisos asumidos en la oferta adjudicataria.
- d) que no se alteren los criterios que determinaron la adjudicación del Acuerdo marco
- e) que no se produzca una modificación sustancial del objeto contractual
- f) que, si conlleva incremento económico, este quede dentro del límite máximo de modificación prevista del 20% del valor estimado del lote afectado.

En ningún caso esta modificación podrá emplearse para sustituir la solución adjudicada por otra de naturaleza funcionalmente distinta o para incorporar prestaciones ajenas al lote correspondiente.

b) Modificaciones por incorporación de nuevos módulos, funcionalidades o prestaciones complementarias vinculadas al lote

El órgano de contratación podrá aprobar la incorporación de nuevos módulos, funcionalidades, componentes, integraciones o servicios complementarios que estén directamente vinculados al objeto del lote correspondiente y que resulten necesarios para una mejor ejecución del Acuerdo Marco o de los contratos basados.

Esta modificación podrá justificarse, entre otros, en los siguientes supuestos:

- a) aparición de nuevas necesidades funcionales de las entidades destinatarias vinculadas al lote correspondiente.
- b) necesidad de incorporar funcionalidades complementarias no previstas inicialmente, pero directamente relacionadas con la gestión del padrón y las elecciones, la gestión tributaria, o la gestión de patrimonio, contabilidad y registro de facturas.
- c) necesidad de adecuar la solución a nuevos requerimientos de gestión, seguimiento, explotación de datos, informes, cuadros de mando o automatización de procesos.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

d) incorporación de nuevos servicios asociados necesarios para garantizar la implantación, soporte, mantenimiento, formación, seguridad, continuidad o reversibilidad del servicio.

La incorporación de estas prestaciones deberá respetar el ámbito material del lote correspondiente, los códigos CPV aplicables, los precios máximos que puedan aprobarse y el límite máximo de modificación prevista del 20% del valor estimado del lote afectado.

c) Modificaciones por cambios normativos o requerimientos de administraciones públicas competentes

Se podrá modificar el Acuerdo marco o los contratos basados cuando sea necesario adaptar la solución, servicios asociados o condiciones de ejecución a cambios normativos, instrucciones, requerimientos técnicos, criterios de interoperabilidad, obligaciones de seguridad, protección de datos, administración electrónica, gestión tributaria, padrón de habitantes, contabilidad pública, facturación electrónica u otras obligaciones sectoriales que resulten aplicables a las entidades locales estinatarias.

Esta modificación podrá afectar, entre otros, a los siguientes aspectos:

- a) adaptación funcional o normativa de la aplicación
- b) modificación de circuitos, informes, formularios, comunicaciones o tratamientos de datos
- c) incorporación de nuevos requisitos de seguridad, trazabilidad, auditoría o control
- d) adecuación a nuevos estándares de interoperabilidad o integración con plataformas públicas
- e) adaptación a cambios en el régimen jurídico del padrón, procesos electorales, gestión tributaria, contabilidad, patrimonio, o registro de facturas.
- f) incorporación o modificación de medidas derivadas del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales o del Esquema Nacional de Seguridad.

Estas modificaciones tendrán que limitarse a las actuaciones estrictamente necesarias para garantizar la adecuación de las prestaciones a la normativa aplicable y, si comportan incremento económico, tendrán que respetar el límite máximo de modificación prevista del 20% del valor estimado del lote afectado.

d) Modificaciones por nuevas integraciones, interoperabilidad o conexión con otros sistemas

Se podrá modificar el Acuerdo Marco o los contratos basados para incorporar, adaptar o ampliar integraciones con plataformas, aplicaciones, servicios comunes, sistemas de administración electrónica, servicios de intercambio de datos, sistemas geográficos,

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

herramientas contables, plataformas de facturación electrónica, registros, pasarelas u otros sistemas públicos o corporativos que sean necesarios para su ejecución.

Estas modificaciones podrán tener por objeto:

- a) nuevas APIs, servicios web o conectores
- b) adaptación de integraciones existentes a nuevos estándares técnicos
- c) modificación de formatos de intercambio de datos
- d) integración con nuevas plataformas públicas o servicios comunes
- e) adecuación a cambios en los sistemas tecnológicos de las entidades destinatarias
- f) incorporación de mecanismos de trazabilidad, validación, monitorización o control de los intercambios.

Estas modificaciones sólo serán admisibles cuando estén directamente vinculadas al lote correspondiente y no alteren la naturaleza del objeto contractual. El eventual incremento económico deberá quedar incluido en el límite máximo de modificación prevista del 20% del valor estimado del lote afectado.

e) Modificación por incorporación de nuevas entidades destinatarias o incremento del volumen de uso

Se podrá modificar el Acuerdo Marco cuando, durante su vigencia, se incorporen nuevas entidades destinatarias adheridas a la Central de Contratación de la FELIB o al presente Acuerdo Marco, o cuando se produzca un incremento del volumen de uso, usuarios, datos, entornos, contratos basados o necesidades de servicio respecto a las estimaciones inicialmente previstas.

Esta modificación podrá justificarse, entre otros, en los supuestos de la adhesión de nuevos entes locales o entidades destinatarias no inicialmente computadas; incremento del número de usuarios, perfiles o unidades administrativas que utilicen la solución; incremento del volumen de datos a migrar, tratar, alojar o explotar; incremento de las necesidades de soporte, formación, asistencia o mantenimiento; necesidad de ampliar entornos, capacidad, recursos cloud o servicios asociados para garantizar el nivel de servicio; incorporación de contratos basados no previstos inicialmente, dentro de los límites del Acuerdo marco.

Esta modificación no podrá suponer una alteración del objeto del Acuerdo Marco ni superar el límite máximo de modificación prevista del 20% del valor estimado del lote afectado.

f) Modificación por actualización de los precios en caso de prórroga o contratos basados de duración superior a dos años

En los términos previstos en el cuadro de características y en la cláusula relativa a la

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

revisión y actualización de precios, se podrá acordar la actualización de los precios máximos adjudicados en caso de prórroga del Acuerdo marco, así como la actualización de los precios de los contratos basados de duración superior a dos años a partir del tercer año de vigencia.

Esta actualización no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los contratos basados adjudicados con anterioridad al inicio del período prorrogado, salvo que el propio contrato basado, por su duración superior a dos años, haya previsto expresamente la aplicación de la actualización a partir del tercer año.

La actualización se calculará de acuerdo con la fórmula y el índice de referencia contemplados en el cuadro de características, sin que en ningún caso pueda comportar la superación de los límites económicos aprobados en el expediente ni del valor estimado del Acuerdo marco.

Esta previsión no tiene la consideración de revisión periódica y predeterminada de precios a efectos del artículo 103 de la LCSP, sino de mecanismo de actualización previsto expresamente en la documentación contractual, sometido a los límites y condiciones establecidos en este pliego.

46.2. Petición de completar la oferta en los contratos basados

La petición de completar la oferta prevista en el artículo 221.3 de la LCSP y regulada en la cláusula 36 de este pliego no tendrá, por sí misma, la consideración de modificación contractual cuando se limite a concretar o adaptar aspectos técnicos, funcionales, operativos u organizativos del contrato basado, sin alterar las condiciones esenciales del Acuerdo marco, ni superar los precios máximos adjudicados.

Esta petición podrá referirse, entre otros, a la concreción del calendario de implantación, plan de migración, configuración de usuarios, parametrización, formación, integraciones, entornos de prueba, mecanismos de soporte, condiciones de reversibilidad u otros aspectos directamente vinculados a la ejecución del lote correspondiente.

Cuando la petición de completar la oferta comporte la incorporación de nuevas prestaciones, funcionalidades, integraciones o servicios que excedan de la simple concreción de la ejecución e impliquen la alteración económica o funcional de las condiciones del Acuerdo marco, deberá tramitarse, en su caso, como modificación contractual.

46.3. Modificaciones no previstas en los pliegos

Las modificaciones del Acuerdo marco y de los contratos basados no previstas expresamente en esta cláusula sólo podrán efectuarse cuando concurren los supuestos y requisitos previstos en el artículo 205 de la LCSP, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 191 y 207 de la LCSP.

En particular, podrán tramitarse modificaciones no previstas cuando concurren circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación, siempre que la modificación sea necesaria, no altere la naturaleza global del contrato y se respeten

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

los límites cuantitativos y cualitativos establecidos legalmente.

La necesidad de incrementar el valor económico de los contratos basados por motivos no previstos inicialmente sólo podrá justificarse como modificación no prevista cuando no pueda ser atendida mediante las modificaciones previstas en este pliego y cuando concurren los requisitos legales del artículo 205 de la LCSP.

46.4. Procedimiento de modificación

El procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio por el órgano de contratación competente o a instancia de la empresa adjudicataria, del responsable, del Acuerdo Marco, de la Comisión de apoyo o de la entidad destinataria afectada.

El expediente de modificación deberá incorporar, como mínimo:

- a) memoria justificativa de la necesidad, idoneidad e interés público de la modificación
- b) identificación del lote, contrato basado o prestaciones afectadas
- c) justificación del encaje de la modificación en alguno de los supuestos previstos en esta cláusula o, en su caso, en el artículo 205 de la LCSP
- d) informe técnico sobre el alcance funcional, tecnológico y operativo;
- e) informe jurídico, cuando sea preceptivo o conveniente
- f) valoración económica de la modificación y acreditación de que no se superan los límites aplicables
- g) acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente cuando la modificación afecte a un contrato basado y comporte gasto adicional
- h) audiencia a la empresa adjudicataria y, en su caso, a las entidades afectadas
- i) propuesta de resolución

El órgano de contratación competente resolverá motivadamente sobre la modificación, la notificará a las personas interesadas y dará la publicidad que corresponda de acuerdo con la LCSP.

Las modificaciones del Acuerdo marco serán aprobadas por el órgano de contratación de la FELIB. Las modificaciones que afecten exclusivamente a un contrato basado serán aprobadas por el órgano de contratación de la entidad destinataria, sin perjuicio de la comunicación a la FELIB cuando afecten al seguimiento general del Acuerdo Marco, sus precios máximos, el control del valor estimado o las condiciones comunes de ejecución.

46.5. Formalización y publicidad de las modificaciones

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Las modificaciones del Acuerdo marco y de los contratos basados se tendrán que formalizar en los términos previstos en el artículo 153 de la LCSP, cuando sea exigible, e incorporarse a la documentación contractual correspondiente.

El anuncio de modificación, junto con los informes justificativos y la resolución de aprobación, se publicará en el perfil de contratante correspondiente en los términos previstos por la LCSP.

Cuando la modificación afecte al Acuerdo Marco, la FELIB dará publicidad en su perfil de contratante y lo comunicará a las entidades destinatarias adheridas, a los efectos que puedan tener conocimiento y aplicar, en su caso, las nuevas condiciones en los contratos basados que se adjudican posteriormente.

Cuando la modificación afecte a un contrato basado, la entidad destinataria deberá publicarla en su perfil de contratante y comunicarla a la FELIB, especialmente cuando comporte incremento económico, afectación del valor estimado, modificación del calendario de implantación, alteración de las prestaciones contratadas o incidencia en las condiciones comunes del Acuerdo Marco.

46.6. Límites generales

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del acuerdo marco o del contrato basado; sustituir una nueva licitación cuando la prestación constituya un objeto distinto; modificar los criterios que determinaron la adjudicación del Acuerdo Marco; reducir las prestaciones mínimas exigidas en el PPT; minorar las obligaciones de seguridad, protección de datos, interoperabilidad, mantenimiento, soporte, acuerdos de nivel de servicio o reversibilidad; incorporar prestaciones no vinculadas al lote correspondiente; superar los límites económicos establecidos en este pliego y en la LCSP; vulnerar los principios de igualdad, concurrencia, transparencia, proporcionalidad y libre competencia.

Sin embargo, sin tener consideración de modificación del contrato se podrá incrementar el número de unidades contratadas en relación con las previstas inicialmente en el valor estimado del Acuerdo marco, en el porcentaje del 10% del precio del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 301 LCSP, previsto ya este número en el cuadro que se determina lote y VEC de cada uno de ellos.

47. Suspensión de los contratos basados

La Administración podrá acordar, por razones de interés público, la suspensión de la ejecución de los contratos basados en el Acuerdo Marco.

Igualmente, se podrá proceder a la suspensión si se diera la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP, en lo que se refiere a la demora en el pago superior a los cuatro meses. En este supuesto, la empresa adjudicataria debe comunicar a la Administración, con un mes de antelación, esta circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de la suspensión, en los términos establecidos por la LCSP. Los efectos de la suspensión de los citados contratos basados en el Acuerdo marco se regirán por lo establecido en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

48. Extinción del Acuerdo Marco y de los contratos basados

El Acuerdo marco se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido su plazo de vigencia total, más las prórrogas, en su caso, se hayan realizado, de acuerdo con los términos previstos en los pliegos y satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto y de sus contratos basados.

Serán causas de extinción del Acuerdo Marco y de los contratos basados las previstas en la LCSP y restante legislación que resulte de aplicación, así como las recogidas en el presente Pliego y en sus anexos y las que se contemplen en las propias condiciones específicas de ejecución de los contratos basados.

49. Resolución del Acuerdo marco y los contratos basados

Son causas de resolución del Acuerdo marco las recogidas en los artículos 211, 306 y 313 LCSP, y las recogidas en la restante normativa que resulta de aplicación.

A título enunciativo, a continuación, se recoge en las causas de resolución del Acuerdo Marco y los contratos basados:

- a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo que se prevé en el artículo 98 LCSP, en relación a la sucesión del contratista.
- b) La declaración de concurso o declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecidos en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

- e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a lo establecido en el apartado 6 del artículo 198 LCSP o el inferior que se hubiera fijado al amparo de su apartado 8.

- f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo, causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, definidas en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo.

- g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando ni sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 LCSP, las modificaciones implican aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

cuantía superior, en más o menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del IVA.

h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajos que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor por estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

En relación a los **contratos de suministros**, son **causas específicas de resolución** de estos contratos:

i) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato por la entrega, salvo que en pliego se señale a un menor.

j) El desistimiento, una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale uno menor.

k) la pérdida de la condición de empresa de mantenimiento o control.

De acuerdo con el artículo 212 LCSP, la resolución del Acuerdo marco o del contrato basado se acordará de oficio por el órgano de contratación o a instancia del contratista, en su caso, mediante el procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular alegaciones en el plazo de diez días naturales, se solicitará dictamen, si el contratista formula oposición, tal y como prevé el artículo 191 LCSP, y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de los informes adecuados.

En la resolución por incumplimiento culpable de la empresa contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados con lo que excedan del importe de la garantía incautada, de conformidad con el artículo 213.3 LCSP. Sin embargo, en el supuesto de que no se hubiera constituido garantía, el contratista deberá abonar el equivalente al 5% de indemnizar a la Administración del importe de adjudicación, además de la cuantía derivada de los daños y perjuicios, que, en su caso, excedan del importe antes citado. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar a la empresa contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada, previa audiencia del contratista.

En cualquier caso, resuelto el contrato, el órgano de contratación adoptará las medidas oportunas para la liquidación del contrato.

VII. De la cesión del Acuerdo marco y de los contratos basados, régimen de recursos y jurisdicción competente

50. Cesión del Acuerdo Marco y los contratos basados

Los derechos y obligaciones dimanados del presente Acuerdo Marco y de los correspondientes contratos basados podrán ser cedidos por las empresas adjudicatarias o seleccionadas a un tercero, siempre que se dé el caso y se cumplan los requisitos establecidos en lo dispuesto en el artículo 214 LCSP.

La cesión del Acuerdo Marco no supondrá la cesión de los contratos basados. En todo caso, una vez formalizada la cesión del Acuerdo marco la empresa cedente y la cesionaria podrán acordar de mutuo acuerdo la cesión de los contratos basados, si bien con carácter previo a la citada cesión, el órgano de contratación del correspondiente contrato basado deberá autorizar su cesión.

Las cesiones de contrato tanto del Acuerdo Marco como de los basados constarán como modificaciones de los contratos, de acuerdo con las previsiones del artículo 72 de la DN y artículos 203 y 204 LCSP, y las previsiones de la cláusula 54 PCAP.

51. Subcontratación

En virtud del artículo 215 LCSP, las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación.

En este sentido, las empresas licitadoras tendrán que indicar esta intención en **el anexo núm. 01** concretando la siguiente información: la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe estimado y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnicas, de los subcontratistas a los que se encomendará su realización, respecto a los cuales también tendrán que presentar DEUC separado.

En el supuesto de que la empresa licitadora no haya indicado en el **anexo núm. 01** las circunstancias relativas a la subcontratación, ésta deberá comunicarlas por escrito a partir de la propuesta de adjudicación del contrato, en los términos de la cláusula 23 o bien previamente al inicio de la ejecución del contrato.

Durante la ejecución del contrato, la empresa contratista tendrá que notificar al órgano de contratación cualquier modificación de la información facilitada inicialmente respecto a la relación subcontratistas y/o porcentaje de subcontratación. Por otra parte, deberá facilitar toda la información sobre los nuevos subcontratos, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 23.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en esta cláusula y en los artículos 215 y siguientes de la LCSP estarán sujetas al régimen de penalidades que establecen las cláusulas 41 y 53 de este Pliego.

Los pagos que los contratistas adjudicatarios deban realizar a los subcontratistas, deben tramitarse y hacerse efectivos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, en lo que les sea de aplicación.

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

En virtud de la Disposición adicional quincuagésima primera y el artículo 215 LCSP, los órganos de contratación de las entidades destinatarias podrán realizar pagos directos a los subcontratistas en los términos y cuantía que hayan acordado las partes.

52. Recurso especial en materia de contratación

De acuerdo con el artículo 44 LCSP, podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación, tanto en lo referente al Acuerdo Marco, como a los contratos basados con un importe superior a cien mil euros, los siguientes actos:

- Los anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratación.
- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- El acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano de contratación.
- Las modificaciones basadas en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 LCSP.

Este recurso deberá interponerse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 50 LCSP, con carácter previo o alternativo al recurso contencioso administrativo, y sin que se admita la interposición de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso especial sólo procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo.

En el supuesto de que la resolución del recurso se entienda desestimada por silencio negativo, al haber transcurrido el plazo de dos meses establecidos en el artículo 57.5 LCSP, el recurrente podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

53. Solicitud de medidas cautelares

En el procedimiento de adjudicación del Acuerdo Marco, las personas físicas o jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto afectados por decisiones adoptadas por el órgano de contratación, y en todo caso los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas cautelares de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 LCSP.

En este sentido, antes de interponer el recurso especial en materia de contratación, las personas legitimadas para su interposición podrán solicitar ante el órgano competente para resolverlo la adopción de medidas cautelares, de conformidad con el ya mencionado artículo 49 LCSP.

54. Recursos administrativos

La adjudicación de los contratos basados y los actos administrativos dictados por el órgano de contratación podrán ser recurridos en vía administrativa según las previsiones

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El acuerdo del órgano de contratación por el que se adjudica el Acuerdo marco o por el que se declara desierta la licitación del Acuerdo marco, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser objeto de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de la FELIB, o bien, se podrá impugnar directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente o se haya producido la presunta desestimación del recurso de reposición interpuesto.

55. Régimen de invalidez

Este Acuerdo Marco y sus contratos basados quedan sometidos al régimen de invalidez previsto en los artículos 38 a 43 LCSP.

56. Jurisdicción competente

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 LCSP, corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de los conflictos relativos a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del Acuerdo marco y de sus contratos basados.

ANEXOS

Sobre A

Anexo núm. 01. Declaración responsable ajustada al formulario DEUC

Anexo núm. 02. Sumisión a los juzgados y tribunales españoles por parte de las empresas extranjeras

Sobre B

Anexo núm. 03. Proposición técnica. Documentación justificativa lotes 1, 2 y 3

Anexo núm. 04. Proposición técnica. Otra información técnica lotes 1, 2 y 3

Sobre C

Anexo núm. 05. Proposición económica. Lotes 1, 2 y 3

Anexo núm. 06. Proposición económica. Precios, en su caso, municipios de más de 20.000 habitantes y precios complementarios

Anexo núm. 07. Sello Central de contratación de la FELIB

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

**Anexo
núm. 01**

Sobre A

**DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARIO NORMALIZADO
DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)**

Anexo núm. 02

Sobre A

**SUMISIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES POR PARTE DE LOS
EMPRESAS EXTRANJERAS**

El/la señor/a como
(señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a..), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa declara su sometimiento a los juzgados y tribunales españoles, para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia expresa a su propio fuero.

Y para que conste, firmo esta declaración responsable.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

**Anexo
núm. 03**

**Sobre B
LOTES 1 y 3**

**DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y DECLARACIÓN CONTENIDO RESPECTO A
LOS LOTES 1 y 3**

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a..), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026), que la empresa, presenta como documentación justificativa del lote la siguiente documentación, que cumple los requisitos obligatorios del PPT siendo la siguiente:

- CJV1. Calidad funcional de la propuesta (hasta 15 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar una Memoria funcional de la solución propuesta, con una extensión máxima de 25 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmada electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, manuales o documentación técnica anexa, siempre que estos anexos tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial de la memoria.

- CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto (hasta 15 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar un Plan del proyecto, con una extensión máxima de 40 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmado electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, anexos técnicos, esquemas de arquitectura o documentación acreditativa, siempre que tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial del Plan.

Declara que todo y cada uno de los datos aportados son ciertos, comprobables y posible su acreditación.

Firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

**Anexo
núm. 03**

**Sobre B
LOTE 2**

**DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y DECLARACIÓN CONTENIDO RESPECTO
AL LOTE 2**

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a..), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa, presenta como documentación justificativa del lote la siguiente documentación, que cumple los requisitos obligatorios del PPT siendo la siguiente:

- CJV1. Calidad funcional de la propuesta (hasta 20 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar una Memoria funcional de la solución propuesta, con una extensión máxima de 25 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmada electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, manuales o documentación técnica anexa, siempre que estos anexos tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial de la memoria.

- CJV2. Calidad técnica de la propuesta y Plan del proyecto (hasta 20 puntos)

Las empresas licitadoras tendrán que presentar un Plan del proyecto, con una extensión máxima de 40 páginas, en letra Arial 11, interlineado simple o equivalente, en formato PDF y firmado electrónicamente por el licitador. No se computarán, a efectos del límite de páginas, los índices, portadas, certificaciones, anexos técnicos, esquemas de arquitectura o documentación acreditativa, siempre que tengan carácter complementario y no sustituyan al contenido esencial del Plan.

Declara que todo y cada uno de los datos aportados son ciertos, comprobables y posible su acreditación.

Firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

**Anexo
núm. 04**

Sobre B

**DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y DECLARACIÓN CONTENIDO RESPECTO A
LOS LOTES 1, 2 Y 3**

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a..), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa presenta como documentación justificativa del lote la siguiente documentación, que cumple los requisitos obligatorios del PPT siendo la siguiente:

Declara que todo y cada uno de los datos aportados son ciertos, comprobables y posible su acreditación.

Firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Anexo núm. 05

**LOTE 1
Sobre C**

FORMULARIO DE OFERTA DE PRECIOS UNITARIOS LOTE 1

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a ...), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa presenta la siguiente documentación, que cumple los requisitos obligatorios del PPT siendo los precios unitarios son los siguientes:

Lote 1 Software de padrón de habitantes y elecciones				
Tramo de población	Precio unitario de suministro implantación - P1	Precio anual recurrente por cinco años - M1	Precio total unitario - $P1+(M1 \times 5)$	Ponderación aplicable
Tramo A 0-2.000h				22%
Tramo B 2.001-5.000h				24%
Tramo C 5.001-10.000h				32%
Tramo D 10.001-20.000 h				22%
Total ponderado 100%				

Declara que todo y cada uno de los datos aportados son ciertos, comprobables y posible su acreditación, y firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Anexo núm. 05

**LOTE 2
Sobre C**

FORMULARIO DE OFERTA DE PRECIOS UNITARIOS LOTE 2

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a ...), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa presenta la siguiente documentación, que cumple los requisitos obligatorios del PPT siendo los precios unitarios son los siguientes:

Lote 2 Software de gestión tributaria				
Tramo de población	Precio unitario de suministro implantación- P2	Precio anual recurrente por cinco años - M2 x 5	Precio total unitario- P2A + (M2A x 5)	Ponderación aplicable
Tramo A 0-5.000h				46%
Tramo B 5.001-10.000h				32%
Tramo C 10.001-20.000h				22%
				Total ponderado 100%

Declara que todo y cada uno de los datos aportados son ciertos, comprobables y posible su acreditación, y firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Anexo núm. 05

**LOTE 3
Sobre C**

FORMULARIO DE OFERTA DE PRECIOS UNITARIOS LOTE 3

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a ...), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa presenta la siguiente documentación, que cumple los requisitos obligatorios del PPT siendo los precios unitarios son los siguientes:

Lote 3 Software de patrimonio, contabilidad y registro de facturas				
Tramo de población	Precio unitario de suministro implantación	Precio anual recurrente por cinco años - M3x5	Precio total unitario - P3+ (M3 x 5)	Ponderación aplicable
Tramo A 0-5.000h				46%
Tramo B 5.001-10.000h				32 %
Tramo C 10.001-20.000h				22%
				Total ponderado 100%

Declara que todo y cada uno de los datos aportados son ciertos, comprobables y posible su acreditación, y firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

Anexo núm. 06

Sobre C

FORMULARIO DE OFERTA DE PRECIOS UNITARIOS COMPLEMENTARIOS

LOTE XXXXX

El/la señor/a como (señale sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/a,...), declara bajo su responsabilidad, como licitador/a del Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Illes Balears (Expediente FELIB 1/2026) que la empresa, cumple los requisitos obligatorios del PPT y normativa legal vigente para los suministros y servicios asociados y cuyos precios unitarios complementarios son los siguientes:

- a) Los precios unitarios complementarios son en su caso, para los municipios de más de 20.000 habitantes son los siguientes (sólo rellenar si se desea presentar oferta y se ha confirmado que se realiza oferta según el CA2 de la cláusula 16 PCAP):

Precio unitario complementario de suministro implantación		Precio ofrecido mantenimiento anual		Precio ofrecido mantenimiento cinco años	
--	--	--	--	--	--

- b) Otros precios unitarios complementarios son los siguientes:

Prestación o suministro Si es necesario con descripción técnica	Precio (€)

Añadir las líneas que se considere

Firmo esta proposición.

(Lugar, fecha y firma electrónica)

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Anexo 07

SELLO DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FELIB



Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Documento adjunto 1

Relación de aquellas entidades asociadas a la FELIB que están adheridas a la Central de contratación y que pueden ser destinatarias del presente Acuerdo Marco.

ALAIOR
ALARÓ
ALCÚDIA
ALGAIDA
ANDRATX
ARIANY
ARTÀ
BANYALBUFAR
BINISSALEM
BÚGER
BUNYOLA
CALVIÀ
CAMPANET
CAMPOS
CAPDEPERA
CIUTADELLA
CONSELL
COSTITX
DEIÀ
EIVISSA
ESCORCA
ES CASTELL
ES MERCADAL
ES MIGJORN
ESPORLES
ESTELLENCES
FELANITX
FERRERIES
FORMENTERA
FORNALUTX
INCA
LLORET
LLOSETA
LLUCMAJOR
MAÓ
MANACOR
MANCOR DE LA VALL
MARIA DE LA SALUT
MARRATXI
MONTUIRI
MURO
PALMA

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

PETRA
POLLENÇA
PORRERES
PUIGPUNYENT
SA POBLA
SANT ANTONI
SANT JOAN
SANT JOAN LABRITJA
SANT JOSEP
SANT LLORENÇ
SANT LLUIS
SANTA EUGÈNIA
SANTA EULÀRIA
SANTA MARGALIDA
SANTA MARIA CAMÍ
SANTANYI
SELVA
SENCELLES
SES SALINES
SON SERVERA
VALLDEMOSSA
VILAFRANCA
CONSELL DE MALLORCA
CONSELL INSULAR MENORCA
CONSELL INSULAR EIVISSA
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal destinado a las entidades locales de las Islas Baleares

Documento adjunto 2

Relación de aquellas entidades asociadas a la FELIB y que pueden ser destinatarias del presente Acuerdo Marco una vez formalizada la adhesión a la Central de contratación, en cualquier momento de la vigencia del Acuerdo Marco.

LLUBÍ
SINEU
SÓLLER